



Gutachten-Nr.: 26010

Datum: 25.02.2026

Geschäfts-Nr.: 10 K 15/25

GUTACHTEN

über den Verkehrswert

des 66,301/10.000 Miteigentumsanteils an dem mit einer Wohnanlage bebauten Grundstück in 59929 Brilon-Gudenhagen-Petersborn, Rübezahweg 32-38 verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung Nr. 94 im Haus 7 (Rübezahweg 38) im untersten Wohngeschoss mit Kellerraum Nr. 100 des Aufteilungsplanes

Grundbuch und Katasterangaben:

Wohnungs-Grundbuch

von: Brilon
Blatt: 3493
Lfd. Nr.: 1

Kreis: Hochsauerlandkreis
Gemeinde: Brilon
Gemarkung: Brilon
Flur: 20
Flurstück: 823

Eigentümer(in): N.N.

Der Verkehrswert des Bewertungsobjektes wird zum
Stichtag 25.02.2026 ermittelt mit rd.

22.000,00 €

Ausfertigung Nr.: 1 2 3

Das Gutachten wurde in vier Ausfertigungen erstellt,
davon eine für meine Unterlagen.

Die Gutachten bestehen aus jeweils insgesamt 45 Seiten.
Hierin sind 8 Anlagen mit insgesamt 14 Seiten enthalten.

Es handelt sich hierbei um die Internet-Version des Gutachtens.

Die Internet-Version unterscheidet sich von dem Originalgutachten dadurch, dass die Anlagen evtl. nicht vollständig sind. Kartenmaterial etc. kann über den Geodatenserver des Landes NRW eingesehen werden. Das Originalgutachten kann innerhalb der Sprechzeiten bei der Geschäftsstelle des Amtsgerichts eingesehen werden.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1	Allgemeine Angaben 4
1.1	Auftraggeber 4
1.2	Gegenstand des Gutachtens 4
1.3	Zweck des Gutachtens 4
1.4	Grundlagen des Gutachtens 4
1.5	Allgemeine Bedingungen des Gutachtens 5
1.6	Wertermittlungsstichtag 5
1.7	Ortsbesichtigung 5
2	Beschreibung des Bewertungsobjektes 6
2.1	Lage 6
2.2	Rechtliche Gegebenheiten 7
2.2.1	Verzeichnisse 7
2.2.1.1	Liegenschaftskataster 7
2.2.1.2	Grundbuch 8
2.2.1.3	Baulastenverzeichnis 8
2.2.1.4	Altlastenkataster 9
2.2.2	Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 9
2.2.3	Abgabenrechtliche Situation 9
2.2.4	Obligatorische Rechte, Verwaltung, Teilungserklärung 9
2.3	Tatsächliche Eigenschaften 11
2.3.1	Erschließung 11
2.3.2	Historie und Nutzung 11
2.3.3	Bauliche und nutzungsspezifische Grundstücksmerkmale 11
3	Wertermittlung 13
3.1	Definition des Verkehrswertes 13
3.2	Wertermittlungsverfahren, Verfahrenswahl 13
3.3	Vergleichswertverfahren §§ 24 - 26 ImmoWertV 14
3.3.1	Allgemeines zum Vergleichswertverfahren 14
3.3.2	Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte 14
3.3.3	Auskunft aus der Kaufpreissammlung 15
3.3.4	Statistische Auswertung zu den Wohnungskauffällen 16
3.3.5	Vorläufiger Vergleichswert 16
3.3.6	Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (§ 8 ImmoWertV) im Vergleichswertverfahren 16
3.3.7	Vergleichswert 16
3.4	Ertragswertverfahren §§ 27 - 34 ImmoWertV 17
3.4.1	Allgemeines zum Ertragswertverfahren 17
3.4.2	Begriffe und Definitionen zum Ertragswertverfahren 17
3.4.3	Rechercheergebnisse 23
3.4.3.1	Rohertrag 23
3.4.3.2	Bewirtschaftungskosten 26
3.4.3.3	Liegenschaftszinssatz 27
3.4.3.4	Gesamtnutzungsdauer 29
3.4.4	Ermittlung des Bodenwertes § 40 ImmoWertV 30
3.4.5	Wertansätze 31
3.4.6	Berechnung des Ertragswertes 34
3.4.7	Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (§ 8 ImmoWertV) im Ertragswertverfahren 34

3.4.8	Ertragswert	35
4	Verkehrswert	35
5	Anlagen	36
5.1	Topographische Übersichtskarte	37
5.2	Auszug aus dem Stadtplan	38
5.3	Auszug aus der Flurkarte	39
5.4	Auszug aus dem Aufteilungsplan	40
5.5	Fotoaufnahmen	42
5.6	Baubeschreibung	45
5.7	Wohnflächenberechnung	48
5.8	Rechtsvorschriften und Literatur zur Wertermittlung	49
5.9	Kerninformationen	50

1 Allgemeine Angaben

1.1 Auftraggeber

Das Amtsgericht Brilon hat mich mit dem Schreiben vom 24.11.2025 (Eingegangen: 02.12.25), Geschäfts-Nummer 10 K 15/25 beauftragt, ein schriftliches Gutachten über den Verkehrswert des nachfolgend beschriebenen Objektes zu erstatten.

1.2 Gegenstand des Gutachtens

Gegenstand des Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswertes des 66,301/10.000 Miteigentumsanteils an dem mit einer Wohnanlage bebauten Grundstück in 59929 Brilon, Rübezahweg 32-38, verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im Haus 7, Nr. 94 (im untersten Wohngeschoss), Rübezahweg 38, mit Kellerraum Nr. 100 des Aufteilungsplanes.

Es werden nur die wesentlichen Bestandteile gemäß §§ 93, 94 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) des Grundstücks und nicht das Zubehör gemäß §§ 97, 98 BGB bewertet.

1.3 Zweck des Gutachtens

Nach § 74 a Abs. 5 Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG) hat das Gericht den Verkehrswert des oben beschriebenen Versteigerungsobjektes von Amts wegen festzusetzen. Das Gutachten soll hierbei als Grundlage dienen.

1.4 Grundlagen des Gutachtens

Grundlagen des folgenden Gutachtens sind u.a.:

- der mir durch das Schreiben vom 24.11.2025 erteilte Auftrag des Amtsgerichts Brilon
- die mir vom Amtsgericht Brilon ausgehändigten Unterlagen:
 - Abschrift aus dem Wohnungsgrundbuch von Brilon, Blatt 3493 vom 08.10.2025
- Kopie der Teilungserklärung vom 05.02.1973 (UR-Nr. 276/1973) einschl. Abgeschlossenheitsbescheinigung und Auszüge aus den Aufteilungsplänen vom Grundbuchamt des Amtsgerichts Brilon erhalten (Aktualität wird unterstellt)
- Informationen zur Erschließung und Bebaubarkeit des Grundstücks von der Stadt Brilon mit Schreiben vom 07.12.2020 erhalten (Aktualität wurde überprüft)
- Einsichtnahme in die Bauakten bei der Stadt Brilon am 03.03.2017 (Aktualität wird unterstellt)
- schriftliche Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis von der Stadt Brilon mit Schreiben vom 04.12.2020 erhalten (Aktualität wurde überprüft)
- Auszug aus der Flurkarte und aus dem Liegenschaftsbuch vom 17.12.2025 von dem Katasteramt des Hochsauerlandkreises erhalten
- Auskunft aus dem Altlastenkataster mit Schreiben vom 07.12.2020 vom Hochsauerlandkreis erhalten (Aktualität wurde überprüft)
- mein Verkehrswert-Gutachten Nr. 21006 vom 20.01.2021 (s. Geschäfts-Nr. 10 K 18/20, Amtsgericht Brilon)
- weitere Unterlagen und Auskünfte von diversen Stellen im Gutachten näher erläutert

1.5 Allgemeine Bedingungen des Gutachtens

Alle Feststellungen zur Beschaffenheit und zu tatsächlichen Eigenschaften der baulichen Anlagen und des Grund und Bodens erfolgten ausschließlich nach den auftraggeberseits vorgelegten Unterlagen und der Ortsbesichtigung sowie den Angaben aus den Bauakten.

Bei der Ortsbesichtigung wurden für das Gutachten keine Baustoffprüfungen vorgenommen, keine zerstörenden Untersuchungen, keine Bauteilprüfungen, Bodenuntersuchungen sowie Funktionsprüfungen haustechnischer oder sonstiger Anlagen durchgeführt. Alle Feststellungen erfolgten nur durch Augenscheinnahme (rein visuelle Untersuchung). Eine Überprüfung der öffentlich-rechtlichen Bestimmungen einschließlich Genehmigungen, Abnahmen, Auflagen und dergleichen bzgl. des Bestandes und der Nutzung baulicher Anlagen erfolgte nicht.

Zerstörende Untersuchungen wurden nicht durchgeführt, weshalb Angaben über nicht sichtbare Bauteile und Baustoffe aus Auskünften, die mir gegeben worden sind, auf vorgelegten Unterlagen oder Vermutungen beruhen.

Es wird ungeprüft unterstellt, dass keine Bauteile und Baustoffe vorhanden sind, welche möglicherweise eine anhaltende Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen oder gefährden. Eine Kontamination von Baustoffen und Bauteilen wurde nicht geprüft. Es wird davon ausgegangen, dass keine Kontamination vorliegt.

Nachliegendes Gutachten genießt Urheberschutz, es ist nur für den Auftraggeber und nur für den angegebenen Zweck bestimmt. Mit dem Sachverständigenvertrag werden nur Rechte der Vertragsschließenden begründet. Nur der Auftraggeber und ich können aus dem Sachverständigenvertrag und dem Gutachten gegenseitig Rechte geltend machen.

1.6 Wertermittlungstichtag

Die Wertermittlung bezieht sich auf den 25.02.2026.

1.7 Ortsbesichtigung

Am 25.02.2026 ab 15:00 Uhr habe ich das Objekt von außen besichtigt und dokumentiert. Eine Innenbesichtigung wurde mir nicht ermöglicht. Die Ortsbesichtigung wurde gegen 15:30 Uhr geschlossen.

Eine Innenbesichtigung des Objektes habe ich am 20.01.2021 im Rahmen des damaligen Bewertungsauftrages des Amtsgerichtes Brilon durchgeführt.

Der Miteigentumsanteil bezieht sich auf das gemeinschaftliche Eigentum am Grundstück, d.h. beispielsweise auch an allen Treppenhäusern und sonstigen Räumen der Wohnanlage. Im Rahmen der Ortsbesichtigung wurden nur das Treppenhaus und die zugänglichen gemeinschaftlichen Kellerräume des Hauses 7 besichtigt. Auf weitere Besichtigungen des Gemeinschaftseigentums wurde verzichtet.

Ich gehe davon aus, dass die besichtigten Räume als beispielhaft für die gesamte Wohnanlage angesehen werden können.

2 Beschreibung des Bewertungsobjektes

2.1 Lage

Das zu bewertende Objekt befindet sich in dem ländlich strukturierten Ortsteil Gudenhagen-Petersborn der Stadt Brilon, ca. 2 km südlich der Ortslage Brilon. Gudenhagen-Petersborn ist aus kommunaler Sicht ein separater Ortsteil, jedoch katastermäßig der Gemarkung Brilon zugeordnet.

Landschaftlich liegt Gudenhagen-Petersborn im Osten des Sauerlandes, in den Briloner Höhen, an der Grenze zu Hessen. Durch Petersborn verläuft die Wasserscheide zwischen Rhein und Weser.

Brilon ist eine Mittelstadt und hat einschließlich der Ortsteile etwa 27.600 Einwohner. Der Ortsteil Gudenhagen-Petersborn hat etwa 1.230 Einwohner. Die relative Bevölkerungsentwicklung seit 2022 beträgt minus 0,3%, d.h. Rückgang (Hochsauerlandkreis: minus 1,3%, Nordrhein-Westfalen: plus 3,7%) und über die letzten 5 Jahre plus 0,8%, d.h. Zuwachs (Hochsauerlandkreis: plus 0,5%, Nordrhein-Westfalen: plus 1,4%).

Brilon ist staatlich anerkanntes Kneipp-Heilbad. Der Tourismus in Brilon und Umgebung ist von wirtschaftlicher Bedeutung.

Gudenhagen-Petersborn befindet sich ca. 20 km westlich der Kreisstadt Meschede.

Die Bundesautobahnen A33 und A44 mit der Anschluss-Stelle „Autobahnkreuz Bad Wünnenberg-Haaren“ liegen ca. 24 km in nördlicher Richtung und die Bundesautobahn A46 mit der Anschluss-Stelle „Olsberg“ ca. 10 km westlich. Östlich wird Gudenhagen-Petersborn von der Bundesstraße 251 (B251) tangiert.

Der Fremdenverkehr ist in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle ein fester Faktor, so stehen den Touristen diverse gastronomische Einrichtungen und Beherbergungsbetriebe zur Verfügung.

Das „Kursanatorium Hochsauerlandkreis“ (Reha-Klinik) mit seinen Einrichtungen, die auch von Gästen benutzt werden können, liegt direkt am Waldrand in der Nähe des Waldfreibades. Drei Wochenendhausgebiete runden das Bild ab. Das einzigartige Briloner Waldfreibad liegt in Gudenhagen. Die Kernstadt Brilon ist auf mehreren Spazierwegen leicht zu Fuß zu erreichen. Ein gut gekennzeichnetes Wander- und Spazierwegenetz durchzieht den Ort und die nähere und weitere Umgebung.

Vom Öffentlichen Personennahverkehr wird der Ortsteil tagsüber im Stundentakt angefahren.

In Gudenhagen-Petersborn sind einige Einrichtungen zur Versorgung des kurzfristigen Bedarfs vorhanden. Im Ort befindet sich ein städtischer Kindergarten. Grundschulen sowie weiterführende Schulen können in der Stadt Brilon besucht werden. Arbeitsmöglichkeiten gibt es z.B. in der Stadt Brilon.

Das Bewertungsobjekt liegt in Ortsrandlage, ca. 700 m südwestlich der katholischen Pfarrkirche „St. Michael“. Die direkte Nachbarschaft wird durch Wohnbebauung (Einfamilienwohnhäuser), einen Kindergarten (ca. 200 m nordöstlich), eine evangelische

Kirche (ca. 80 m östlich), die ehemalige Grundschule (ca. 100 nördlich) und südlich durch ein kleines Waldstück mit Teichanlagen sowie landwirtschaftliche Nutzflächen geprägt. Die Entfernungen beziehen sich jeweils auf gerade Luftlinie.

In Gudenhagen-Petersborn prägt kleinteilige Bebauung, d.h. vornehmlich Einfamilienwohnhäuser, das Ortsbild. Bei der Wohnanlage „Forellenpark-Brilon“, in der sich das Bewertungsobjekt (Wohnung) befindet, handelt es sich untypisch um ein „sehr großes kompaktes Gebäude“.

Nach Rücksprache mit der Stadtverwaltung Brilon hat ein Investor, der südlich der Wohnanlage in Sichtweite eine Ferienhaussiedlung errichten wollte, seine Pläne aufgegeben. Letztendlich haben naturschutzrechtliche Bedenken und damit verbundene Auflagen das bereits eingeleitete Bebauungsplanverfahren gestoppt. Aus heutiger Sicht bleibt der derzeitige Zustand als reizvolle Landschaft erhalten.

Die Wohnlage kann man insgesamt für die Klientel, die „naturnahes Wohnen“ bevorzugt, als „zufriedenstellend“ bis „gut“ bezeichnen. Die Nahversorgung sowie die Erreichbarkeit von öffentlichen und privaten Infrastruktureinrichtungen sind „zufriedenstellend“. Aufgrund der Agglomeration von Wohnraum und der mehrgeschossigen Bauweise bezeichne ich die Lage insgesamt als „mäßig“ bis „mittel“.

2.2 Rechtliche Gegebenheiten

2.2.1 Verzeichnisse

2.2.1.1 Liegenschaftskataster

Das Bewertungsobjekt ist im Liegenschaftskataster nachgewiesen unter:

Kreis:	Hochsauerlandkreis
Gemeinde:	Brilon
Gemarkung:	Brilon
66,301 / 10.000	Miteigentumsanteil an dem Grundstück
Flur:	20
Flurstück:	823
Größe:	4.670 qm
Nutzungsart:	Wohnbaufläche
Lagebezeichnung:	Rübezahlweg 32, 34, 36, 38

2.2.1.2 Grundbuch

Grundbuchstand vom 08.10.2025:

Wohnungsgrundbuch von: Brilon
Blatt: 3493
lfd. Nr. des Best.-Verz.: 1

66,301/10.000 Miteigentumsanteils an dem mit einer Wohnanlage bebauten Grundstück in 59929 Brilon, Rübezahlweg 32-38, verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im Haus 7, Nr. 94 (im untersten Wohngeschoss), Rübezahlweg 38, mit Kellerraum Nr. 100 des Aufteilungsplanes

Eigentümer: N.N.

Nach der Abschrift des Wohnungsgrundbuchs des Amtsgerichts Brilon vom 08.10.2025 ist im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs zum Bewertungsstichtag kein Recht zugunsten des Bewertungsobjektes eingetragen.

In Abt. II des Grundbuchs ist unter „Lasten und Beschränkungen“ folgende Eintragung vorhanden:

- lfd. Nr. 3 lastend auf lfd. Nr. 1 des Best.-Verz.:

„Ein Geh- und Fahrrecht sowie das Recht zur Verlegung von Versorgungsleitungen nach Maßgabe der Bewilligung vom 11. März 1974 für den jeweiligen Eigentümer der Parzelle Flur 20 Nr. 825 der Gemarkung Brilon – z.Zt. eingetragen in Brilon Blatt 2850. Die Ausübung des Rechts kann auf Dritte übertragen werden. Ingetragen hier und in den für die anderen Miteigentumsanteile angelegten Grundbuchblättern 3400-3414, 3416-3491, 3493-3496, 3498-3505, 3507-3734 am 31. Mai 1974.“

- lfd. Nr. 6 lastend auf lfd. Nr. 1 des Best.-Verz.:

„Die Zwangsversteigerung ist angeordnet (Amtsgericht Brilon, 010 K 15/25). Ingetragen am 06.10.2025.“

Die Belastung lfd. Nr. 3 ist grundsätzlich wertrelevant. Da das Gutachten für ein Zwangsversteigerungsverfahren benötigt wird, bleibt die Belastung lfd. Nr. 3 bei der weiteren Wertermittlung unberücksichtigt.

Die Belastung lfd. Nr. 6 wie auch die Eintragungen in Abteilung III des Grundbuchs (Hypotheken, Grund- und Rentenschulden) haben keinen Einfluss auf die Ermittlung des Verkehrswertes und bleiben somit unberücksichtigt.

2.2.1.3 Baulastenverzeichnis

Im Baulastenverzeichnis sind gemäß Schreiben vom 04.12.2020 der Stadt Brilon keine Baulasten (§ 85 BauO NRW) bzgl. des Grundstücks Gemarkung Brilon, Flur 20, Flurstück 823 eingetragen (Aktualität wurde überprüft).

2.2.1.4 Altlastenkataster

Auf meine schriftliche Anfrage bei dem Hochsauerlandkreis nach möglichen Altlasten, teilt mir das Amt für Abfallwirtschaft und Bodenschutz mit Schreiben vom 07.12.2020 mit, dass das o.g. Grundstück nach dem Kataster über Altablagerungen/Altstandorte des Hochsauerlandkreis, nicht als Altlast-Verdachtsfläche bzw. Altlast registriert ist (Aktualität wurde überprüft).

2.2.2 Bauplanungs- und Bauordnungsrecht

Das Bewertungsobjekt liegt im Geltungsbereich des vereinfachten Bebauungsplanes Nr. 73 (Kurgebiet) „Forellenpark“, 1. Vereinfachte Änderung (OT Gudenhagen) vom 05.05.1999 der Stadt Brilon.

- Charakter des Gebietes
- Art der baulichen Nutzung : Allgemeines Wohngebiet (WA)
- Maß der baulichen Nutzung :
 - Grundflächenzahl (GRZ) : 0,4

Nach Rücksprache mit der Bauaufsicht der Stadt Brilon, sind bezüglich des Bewertungsobjektes aktuell keine bauordnungsrechtlichen Mängel bekannt.

2.2.3 Abgabenrechtliche Situation

Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und Anschlussbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG NW) für die vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen (Wasser, Kanal) waren nach Angaben der Stadt Brilon zum Zeitpunkt des Bewertungsstichtages ausgeglichen bzw. fallen in absehbarer Zeit nicht an.

2.2.4 Obligatorische Rechte, Verwaltung, Teilungserklärung

Die zu bewertende Wohnung wird als Ferienwohnung genutzt.

Von der Hausverwaltung habe ich folgende Informationen erhalten:

- Die Beheizung des Objektes erfolgt über eine zentrale Heizungsanlage (Energieart: Heizöl)
- Die Warmwasseraufbereitung erfolgt über elektrische Durchlauferhitzer
- Baumängel und Bauschäden sind nicht bekannt
- Es wird nach Meinung des Hausverwalters eine angemessene Instandhaltungsrücklage gebildet

Das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) bestimmt, dass zur ordnungsgemäßen Verwaltung die Ansammlung einer angemessenen Instandhaltungsrücklage gehört (§ 21 Abs. 5 Nr. 4, WEG). Nach Rechtsprechungen sollte die Instandhaltungsrücklage mindestens 9,00 €/qm-Wohnfläche pro Jahr betragen.

Ich gehe davon aus, dass eine Instandhaltungsrücklage in angemessener Höhe gebildet wird, um laufende Kosten zu begleichen.

Weiterhin habe ich von der Hausverwaltung die Protokolle der Eigentümerversammlungen vom 09.05.2019, 17.06.2020, 23.06.2023, 21.06.2024 und 11.07.2025 erhalten.

Insgesamt lässt sich nach Durchsicht der Protokolle Folgendes feststellen:

- Instandhaltung, Instandsetzung

Folgende bauliche Maßnahmen werden laut Protokoll kurzfristig umgesetzt:

- Malermäßige Überarbeitung der Aufzugskabinen sowie von diversen Türzargen im Treppenhaus und verschiedenen Außenfenstern der Straßenseite.
- Abdeckungen der Brüstungen der Laubengänge
- Perspektivisch: Austausch der 50 Jahre alten Fenster auf der Rückseite (Balkonseite) der Wohnanlage ggfs. einschließlich Austausch der Heizkörper. Hierzu sollen Angebote eingeholt werden.

- Glasfaseranschluss:

Erst wenn ausreichend Bewohner in der Wohnanlage „Forellenpark“ einen Endkundenvertrag abgeschlossen haben, wird ein kostenloser Glasfaser-Hausanschluss durch die Firma Deutsche Glasfaser gelegt.

- Energiekonzept:

Ein Energieberater ist mit der Planung eines Energiekonzeptes für die Wohnanlage „Forellenpark“ beauftragt worden. Die bisher ermittelten Kosten für die Heizungssanierung, Dachsanierung und PV-Anlage ohne die Haus-Elektrosanierung liegen bei ca. 500.000 €. Aufgrund der Unklarheiten, wie es seitens der Politik mit Fördermöglichkeiten zukünftig aussieht und jetzige Beschlüsse sich zukünftig als Fehler für die Gemeinschaft herausstellen könnten, bleibt dieser Tagesordnungspunkt vorerst unberücksichtigt.

- Abwasserleitungen, unterfluriger Öltank

Der unterflurige Öltank sowie die Abwasserleitungen zur Ver-/Entsorgung der Wohnanlage „Forellenpark“ befinden sich auf dem südlich angrenzenden Nachbargrundstück (Flurstück 1119). Um die dauerhafte und unabhängige Ver-/Entsorgung zu sichern, spricht sich die Mehrheit der Eigentümer für den Erwerb des Flurstücks 1119 aus (Kaufpreis 3.000,00 €).

Insgesamt lässt sich nach Durchsicht der Protokolle feststellen, dass offensichtlich seit mehreren Jahren ein Streit zwischen einigen Miteigentümern und der Eigentümergemeinschaft besteht.

Tatsächlich werden von der Eigentümergemeinschaft regelmäßig Maßnahmen getroffen, um das äußere Erscheinungsbild des Objektes „in Ordnung zu halten“.

Die Teilungserklärung vom 05.02.1973 (UR-Nr. 276/1973) habe ich durchgesehen. Es sind mir keine Besonderheiten aufgefallen.

2.3 Tatsächliche Eigenschaften

2.3.1 Erschließung

Das Grundstück wird an der nördlichen Seite über die Straße „Rübezahlweg“ (bituminöse Fahrbahn, beidseitig gepflasterter bzw. bituminöser Gehweg, Hoch-/Flachbord, einseitig gepflasterte Parkbuchten) erschlossen. Das Grundstück ist an das öffentliche Ver- und Entsorgungsnetz mit elektrischem Strom, Wasser und Abwasser angeschlossen.

2.3.2 Historie und Nutzung

Am 17.07.1972 hat eine ortsfremde Wohnungsbaugesellschaft die Baugenehmigung zur Errichtung eines „Erholungs-, Kur und Wochenendzentrums“ (Forellenpark) auf dem gegenständlichen Bewertungsgrundstück erhalten.

Nach der damaligen Teilungserklärung vom 05.02.1973 hat man insgesamt 109 Wohnungen von i.d.R. rd. 30-70 qm und 4 Gewerbeeinheiten von rd. 90-260 qm in dem Objekt vorgesehen.

Bei den Gewerbeeinheiten im Erd- und Kellergeschoss handelt es sich um eine Schwimmbadanlage, eine Saunaanlage, eine Gastwirtschaft und Nebenräume.

Das Gebäude wurde in den Jahren 1973/74 errichtet. (Rohbauabnahme am 29.08.1973).

Die Gewerbeeinheiten befinden sich noch im Rohbauzustand und sind von der Schlussabnahme des Objektes vom 29.12.1983 ausdrücklich ausgenommen.

Mit der Baugenehmigung vom 01.09.1993 wurde die Genehmigung zur „Nutzungsänderung und Umbau der Gewerbeflächen im Erd- und Kellergeschoss zu 10 Wohnungen“ erteilt.

Nach Auskunft der Verwaltung wurde die Initiative zu o.g. Maßnahme von der Eigentümergemeinschaft unterstützt. Trotzdem wurden die Umbaumaßnahmen vermutlich aus wirtschaftlichen Gründen nicht realisiert.

2.3.3 Bauliche und nutzungsspezifische Grundstücksmerkmale

Der Zuschnitt des nach Süden hin fallenden Grundstücks, die Stellung des Gebäudes auf dem Grundstück und die Lage zu der anliegenden Straße können dem beiliegenden Auszug aus der Flurkarte entnommen werden.

Bebaut ist das Grundstück mit einer Wohnanlage bestehend aus insgesamt acht aneinanderggebauten und unterkellerten Wohnblöcken mit unterschiedlichen Geschossezahlen (EG, 1. bis 7. OG), in denen sich lt. Teilungserklärung insgesamt 109 Wohneinheiten und vier im Rohbau befindliche Gewerbeeinheiten (Gastwirtschaft, Saunaanlage, Schwimmbad, Nebenräume) befinden. Teilweise hat man verschiedene Wohnungen zu größeren Einheiten zusammengelegt.

Die äußere Gestaltung entspricht dem typischen Geschosswohnungsbau im Stil der 1970er Jahre.

Die Wohnungen in der Wohnanlage bzw. den Wohnblöcken werden an der Nordseite über gemeinschaftlich genutzte Treppenhäuser erschlossen. In den Treppenhäusern befinden sich jeweils Personenaufzüge für 6-8 Personen, die bis auf das Kellergeschoss sämtliche Geschosse in den Wohnblöcken erschließen.

Die Wohnanlage, in dem sich die zu bewertende Wohnung befindet, ist gemäß Bauakte im Jahr 1974 in konventioneller Massivbauweise errichtet worden. Bei den Dächern handelt es sich um Flachdächer mit bituminöser Abdichtung und Bekiesung. Diese Flachdächer sind erfahrungsgemäß in einem Turnus von 10 - 20 Jahren einer Totalsanierung zu unterziehen.

Ein Energieausweis lag mir nicht vor. Die energetische Beschaffenheit des Gebäudes erfüllt (wahrscheinlich) bei Weitem nicht die aktuellen Anforderungen gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG). Eine Ertüchtigung des Gebäudes zur Minimierung des Energieverbrauchs für Heizung, Warmwasser und Lüftung ist ggfls. sinnvoll. Mit den klassischen Maßnahmen wie Dach-, Fassaden- und Kellerdeckendämmung, kann man auch an dem Bewertungsobjekt eine wesentliche Verbesserung erzielen.

Die Beheizung des Objektes erfolgt mittels einer Öl-Warmwasser-Zentralheizung. Die Wärmeausstrahlung in den Wohnräumen erfolgt überwiegend über konventionelle Wandheizkörper, die Warmwasseraufbereitung erfolgt über elektrische Durchlauferhitzer.

Hinweis: Es ist anzumerken, dass gemäß „Gebäudeenergiegesetz“ (GEG) Hauseigentümer alte Heizkessel, die bis Ende des Jahres 1990 eingebaut wurden, austauschen müssen. Heizkessel, die im Jahr 1991 oder später eingebaut wurden, dürfen nach Ablauf von 30 Jahren nicht mehr betrieben werden. Niedrigtemperatur-Heizkessel, Brennwert-Heizkessel und Heizungsanlagen mit einer Nennleistung unter vier Kilowatt (kW) oder über 400 kW dürfen weiterhin betrieben werden. Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentümer bereits 2002 eine selbst bewohnt hat, sind von der Pflicht ausgenommen. Nach einem Eigentümerwechsel gilt diese Ausnahmeregelung nicht mehr, der neue Besitzer hat dann zwei Jahre Zeit für den Austausch der Heizungsanlage.

Gemäß Novelle des Gebäudeenergiegesetzes muss ab dem 01.01.2024 jede neue Heizung in Neubauten in Neubaugebieten mit mindestens 65 % erneuerbaren Energien betrieben werden. Zu bestehenden, ggfls. reparaturbedürftigen Heizungen gibt es weitere Regelungen.

Bei dem zu bewertenden Wohnungseigentum Nr. 94 (Typ 38) handelt es sich um die Wohnung im Untergeschoss links mit Kellerraum Nr. 100 (Haus 7, Rübezahlgweg 38). Die Wohnung besteht gemäß Teilungserklärung aus den Räumen „Diele mit Schlafmöglichkeit“, „Bad“, „Wohnzimmer mit Kochnische“ sowie einem „Balkon“. Die Wohnfläche beträgt nach dem örtlichen Aufmaß rd. 36 qm. Das Wohnzimmer und der Balkon sind Richtung Süden orientiert. Der kleinteilige Wohnungsgrundriss ist funktional angelegt.

Die Ausstattung der Wohnräume einschließlich des Sanitärzimmers ist zum Zeitpunkt der Innenbesichtigung am 20.01.2021 einfach und entspricht dem Ausstattungsstandard der 1970er Jahre.

Im Badezimmer ist mir bei der damaligen Innenbesichtigung aufgefallen, dass man teilweise die gefliesten Wände aufgrund eines Wasserschadens geöffnet hat. Nach Auskunft des Hausmeisters ist die Ursache für den Wasserschaden beseitigt. Weiterhin wurde der Durchlauferhitzer durch den Wasserschaden beschädigt. Ich gehe davon aus, dass die Kosten zur Beseitigung der zuvor genannten baulichen Unzulänglichkeiten die Eigentümergemeinschaft trägt und im Rahmen der üblichen Instandhaltung durch die Hausverwaltung beseitigt wird.

Die im Gemeinschaftseigentum befindlichen Außenanlagen sind als Ziergarten mit überwiegend Rasenfläche, Pflanzbeeten und hochstämmigen Bäumen sowie als gepflasterte bzw. als mit Waschbetonplatten befestigte Zuwegungen angelegt. An der nördlichen Grundstücksgrenze befinden sich die Mülltonnenabstellplätze bestehend aus einer Einhausung aus Betonfertigteilen und verzinkten Stahlblechen.

Parkmöglichkeiten für Pkw bestehen im öffentlichen Straßenraum oder ggfls. auf einem privaten „Garagenhof“ in der Nähe des Bewertungsgrundstücks.

Insgesamt macht das Objekt wegen der in dem Orts- und Landschaftsbild unüblichen „Größe und Kompaktheit“ nur einen „noch zufriedenstellenden“ Eindruck.

Weitere bau- und grundstücksbeschreibende Angaben sind den beiliegenden Anlagen (Fotoaufnahmen, Grundrisse, Baubeschreibung, Wohnflächenberechnung etc.) zu entnehmen.

3 Wertermittlung

3.1 Definition des Verkehrswertes

Der Verkehrswert ist entsprechend der Definition des § 194 Baugesetzbuch (BauGB) zu ermitteln.

„Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“

3.2 Wertermittlungsverfahren, Verfahrenswahl

Für die Ermittlung des Verkehrswertes eines Grundstücks sieht die Immobilienwertermittlungsverordnung (§ 6 ImmoWertV) drei Verfahren vor: das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und das Sachwertverfahren. Die möglichen Verfahren sind jedoch nicht in jedem Bewertungsfall alle gleichermaßen gut zur Ermittlung marktkonformer Verkehrswerte geeignet.

Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten zu wählen, die Wahl ist zu begründen.

Da eine ausreichende Anzahl an Verkaufsfällen vorliegt, wird das Vergleichswertverfahren angewandt. Das Vergleichswertverfahren hat, bei entsprechender Eignung der zugrunde gelegten Daten, von allen Wertermittlungsverfahren die höchste Aussagekraft.

Aufgrund der Nutzbarkeit des Bewertungsobjektes steht bei der Kaufpreisbildung neben der Möglichkeit Vergleichspreise heranzuziehen, der nachhaltig erzielbare Ertrag im Vordergrund. Das Ertragswertverfahren wird als zweites Verfahren angewandt.

3.3 Vergleichswertverfahren §§ 24 - 26 ImmoWertV

3.3.1 Allgemeines zum Vergleichswertverfahren

Nach § 25 ImmoWertV sind bei Anwendung des Vergleichswertverfahrens Kaufpreise solcher Grundstücke heranzuziehen, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen. Finden sich in dem Gebiet, in dem das Grundstück gelegen ist, nicht genügend Vergleichspreise, können auch Vergleichspreise aus anderen vergleichbaren Gebieten herangezogen werden.

3.3.2 Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte

Die bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses geführte Kaufpreissammlung bildet die Grundlage für die Arbeiten des Gutachterausschusses. Nach § 195 Baugesetzbuch ist zur Führung der Kaufpreissammlung die beurkundende Stelle verpflichtet, von jedem Vertrag, durch den sich jemand verpflichtet Eigentum an einem Grundstück gegen Entgelt auch im Wege des Tausches zu übertragen oder ein Erbbaurecht zu begründen, dem Gutachterausschuss eine Abschrift zu übersenden. Die Verträge werden durch die Mitarbeiter der Geschäftsstelle nach Weisung des Vorsitzenden ausgewertet und in die Kaufpreissammlung aufgenommen. Sie werden um weitere wertrelevante Daten ergänzt, die teilweise von den Eigentümern zusätzlich erfragt werden.

3.3.3 Auskunft aus der Kaufpreissammlung

Bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses des Hochsauerlandkreises habe ich darum gebeten, mir vergleichbare Kauffälle zu nennen. Das Bewertungsobjekt habe ich anhand folgender Kriterien beschrieben:

- 1.) Zeitraum: ab 01.01.2021
- 2.) zur Lage: Rübezahlweg 32, 34, 36, 38, Brilon
- 3.) zur Art: Wohnanlage mit 108 Wohneinheiten + Gastwirtschaft
- 4.) zur Beschaffenheit: Wohnung Nr. 94
- 5.) zur Ausstattung: Kellerraum, Balkon, Personenaufzug
- 6.) zur Größe: 30 - 40 qm
- 7.) Baujahr: ca. 1974

Von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses habe ich daraufhin 12 Kaufpreise erhalten. Die Kaufpreise habe ich auf ihre Eignung und ihre statistische Verwertbarkeit geprüft. Die unten aufgeführte Liste gibt die (vorab von Ausreißern bereinigte) Auswahl der Kaufpreise wieder.

Die Kaufpreise im Einzelnen:

lfd. Nr.	Lage	Kaufdatum	Geschoßlage	Wohnfläche [qm]	Baujahr	Kaufpreis [€/qm]
1	*	2021	2. OG	31	1974	717,00
2	*	2021	1. OG	31	1974	430,00
3	*	2021	1. OG	34	1974	764,00
4	*	2022	-	34	1974	588,00
5	*	2021	1. OG	37	1974	535,00
6	*	2021	2. OG	37	1974	934,00
7	*	2022	1. OG	34	1974	1.542,00
8	*	2022	1. OG	30	1974	1.125,00
9	*	2022	1. OG	33	1974	394,00
10	*	2025	1. OG	34	1974	882,00

Ø 737,00 €

(* Die Adresslage ist mit dem Bewertungsobjekt identisch)

Anmerkung:

Ich gehe davon aus, dass die Vergleichbarkeit hinsichtlich der Wohnungs-Ausstattung und des Renovierungsgrades mit dem Bewertungsobjekt gegeben ist.

3.3.4 Statistische Auswertung zu den Wohnungskaffällen

Die Kaufpreise (Stichprobe) werden nach den Regeln der Statistik ausgewertet.

- als Vergleichswert wird das arithmetische Mittel ($\bar{x}$) angenommen

$$\begin{aligned}\bar{x} &= (717,00 + 764,00 + 588,00 + 535,00 + 934,00 + 882,00) \text{ €/qm} / 6 \\ &= 737,00 \text{ €/qm}\end{aligned}$$

- Standardabweichung (s_x):

$$\begin{aligned}&(717,00 - 737,00)^2 + (764,00 - 737,00)^2 + (588,00 - 737,00)^2 \\ &+ (535,00 - 737,00)^2 + (934,00 - 737,00)^2 + (882,00 - 737,00)^2 \\ &= 123.968,00\end{aligned}$$

$$s_x = \sqrt{123.968,00/5} = 157,46$$

- Variationskoeffizient (v):

$$v = 157,46 / 737,00 = 0,21$$

Fazit:

- Bei den zugrunde gelegten Daten handelt es sich um eine Stichprobe mit „absolut zu verwerfender Qualität“ ($> 0,20$).
- Das arithmetische Mittel beträgt: 737,00 €/qm

3.3.5 Vorläufiger Vergleichswert

Als vorläufiger Vergleichswert für das Bewertungsobjekt ergibt sich folgender Wert:

$$36,00 \text{ qm} \times 737,00 \text{ €/qm} = 26.532,00 \text{ €}$$

3.3.6 Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (§ 8 ImmoWertV) im Vergleichswertverfahren

Die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sind unter Punkt 3.4.7 mit 5.208,00 € ermittelt worden.

3.3.7 Vergleichswert

vorläufiger Vergleichswert	26.532,00 €
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale	<u>- 5.208,00 €</u>
	21.324,00 €
	oder rd. 21.000,00 €

Anmerkungen:

Wie unter Punkt 2 „Wertermittlungsverfahren, Verfahrenswahl“ aufgeführt, hat das Vergleichswertverfahren grundsätzlich von allen Wertermittlungsverfahren die höchste Aussagekraft.

Nach der statistischen Auswertung der Kauffälle unter Punkt 3.3.5 ergibt sich jedoch eine Stichprobe mit „absolut zu verwerfender Qualität“. Ursächlich hierfür sind die sehr stark streuenden Kauffälle.

Somit ist das Vergleichswertverfahren zur Ermittlung des Verkehrswertes des Bewertungsobjektes ungeeignet.

3.4 Ertragswertverfahren §§ 27 - 34 ImmoWertV

3.4.1 Allgemeines zum Ertragswertverfahren

Das Ertragswertverfahren ist die wirtschaftliche Wertkomponente bei der Verkehrswertermittlung. Hierbei sind die Lage, die nachhaltig erzielbaren Erträge und die Nutzungsdauer wesentliche Bewertungskriterien. Der Ertragswert setzt sich aus den Komponenten „Bodenwert“ und „Ertragswert der baulichen Anlagen“ zusammen, die zunächst getrennt ermittelt und dann zum Ertragswert zusammengefasst werden.

3.4.2 Begriffe und Definitionen zum Ertragswertverfahren

Nachfolgende Begriffe und Definitionen sind bei der Anwendung des Ertragswertverfahrens von besonderer Bedeutung:

a) Miete

Bezeichnung für den gegenseitigen Vertrag über die Überlassung des zeitweiligen Gebrauchs der vermieteten Sache gegen die Zahlung eines Mietzinses. Im Gegensatz zur Pacht beinhaltet die Miete keine Nutzung sondern nur den Gebrauch der vermieteten Sache.

Es wird unterstellt, dass sich die nachfolgend genannten Mieten auf dieselbe Flächenermittlungsart beziehen.

b) Rohertrag

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung nachhaltig erzielbaren Einnahmen aus dem Grundstück, insbesondere Mieten und Pachten. Der Ermittlung des Rohertrages sind nicht die tatsächlichen Mieten, sondern die ortsüblichen, nachhaltig erzielbaren Mieten zugrunde zu legen.

c) Bewirtschaftungskosten

Aus dem Rohertrag (Jahresrohertrag) sind die laufenden Bewirtschaftungskosten (regelmäßig anfallende Ausgaben) zu bestreiten. Bewirtschaftungskosten sind die Abschreibung, die Verwaltungskosten, die Betriebskosten, die Instandhaltungskosten

und das Mietausfallwagnis; durch Umlage gedeckte Bewirtschaftungskosten (Betriebskosten) bleiben unberücksichtigt. Die Abschreibung ist durch Einrechnung in den Barwertfaktor (Anlage der ImmoWertV) berücksichtigt.

Als nicht umlagefähige Bewirtschaftungskosten sind zu unterscheiden (s. auch Betriebskostenverordnung BetrKV):

- **Verwaltungskosten:**

Die Kosten der zur Verwaltung des Gebäudes erforderlichen Arbeitskräfte und Einrichtungen, die Kosten der Aufsicht, der Wert der vom Vermieter persönlich geleisteten Verwaltungsarbeit, die Kosten für die gesetzlichen oder freiwilligen Prüfungen des Jahresabschlusses und die Kosten für die Geschäftsführung.

- **Instandhaltungskosten:**

Die Kosten, die während der Nutzungsdauer zur Erhaltung des bestimmungsmäßigen Gebrauchs aufgewendet werden müssen, um die durch Abnutzung, Alterung und Witterungseinwirkung entstehenden baulichen oder sonstigen Mängel ordnungsgemäß zu beseitigen.

- **Mietausfallwagnis:**

Bezeichnung für das Wagnis einer Ertragsminderung durch nicht gezahlte Mieten bzw. Leerstand der Mietsache. Das Mietausfallwagnis dient auch zur Deckung der durch eine Rechtsverfolgung auf Mietzahlung entstehenden Kosten.

d) Reinertrag

Bei der Ermittlung des Ertragswertes der baulichen Anlagen ist von dem nachhaltig erzielbaren jährlichen Reinertrag auszugehen. Der Reinertrag ergibt sich aus dem Rohertrag abzgl. der Bewirtschaftungskosten.

e) Liegenschaftszinssatz

Der Liegenschaftszins ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er wird von den Gutachterausschüssen regelmäßig aus Marktdaten (Kaufpreise und der ihnen zugeordneten Reinerträge) abgeleitet. Welcher Zinssatz (Liegenschaftszinssatz) der Verzinsung zugrunde zu legen ist, richtet sich nach der Art des Objektes und den zum Wertermittlungstichtag auf dem örtlichen Grundstücksmarkt herrschenden Verhältnissen. Der Liegenschaftszinssatz ist gleichzeitig eine Kenngröße für Chancen und Risiken, die ein Objekt in sich birgt.

Ableitung der Liegenschaftszinssätze nach Empfehlungen der Literatur:

Nach den Empfehlungen aus der Fachliteratur können Liegenschaftszinssätze wie folgt abgeleitet werden. Bei der Festsetzung des Liegenschaftszinssatzes werden Zu- und Abschläge empfohlen, die sich auf die Lage, das jeweilige Objekt und den Mieterkreis beziehen.

Abschlag vom Liegenschaftszinssatz -0,5 % bis -1,0 %	Zuschlag vom Liegenschaftszinssatz +0,5 % bis +1,0 %
LAGEBEZOGENE KRITERIEN	
- bessere Lage (hoher Bodenwert) - geringes wirtschaftliches Risiko des Objekts - Orts- bis Zentrumsnähe - städtisches Gebiet: - größere Nachfrage - wachsende Bevölkerung - zunehmendes Wirtschaftswachstum	- schlechte Lage (niedriger Bodenwert) - erhöhtes wirtschaftliches Risiko des Objekts - Randlage bis Umlandlage - ländliches Gebiet: - geringere Nachfrage - abnehmende Bevölkerung - abnehmendes Wirtschaftswachstum
Wohnnutzung (Häuser und Eigentumswohnungen):	
Haus/Grundstück sehr groß Haus sehr aufwendig ausgestattet Eigennutzung steht eindeutig im Vordergrund je weniger Wohneinheiten im Haus	Modernisierungsbedarf besteht Haus sehr individuell Kapitalanlage steht eindeutig im Vordergrund je mehr Wohneinheiten im Haus
Eigentumswohnungen:	
besonders kleine Wohnungen (WF ≤ 40 qm)	besonders große Wohnungen (WF ≥ 100 qm)
Gemischt genutzte Grundstücke:	
- geringer gewerblicher Anteil - bessere Drittverwendungsfähigkeit - größerer Anteil der Wohnnutzung	- höherer gewerblicher Anteil - geringere Drittverwendungsfähigkeit - kleinerer Anteil der Wohnnutzung
Gewerbe- und Industriegrundstücke:	
- je wahrscheinlicher eine Eigennutzung ist - je funktionaler die Baulichkeiten sind - je kleiner die Immobilie ist	- je wahrscheinlicher die Kapitalanlage ist - je individueller die Baulichkeiten sind - je größer die Immobilie ist
OBJEKTBEZOGENE KRITERIEN	
Wohn- und Nutzfläche	
- kleiner	- größer
Restnutzungsdauer	
- kürzer	- länger
Nettokaltmiete	
- niedriger - regelmäßige Mietzahlungen - geringere Instandhaltungskosten - bessere Vermietbarkeit	- höher - unregelmäßige Mietzahlungen - höhere Instandhaltungskosten - schlechtere Vermietbarkeit
MIETERBEZOGENE KRITERIEN	
- geringeres Leerstandsrisiko - solventer Mieter - gesicherte Einnahmen	- höheres Leerstandsrisiko - risikobehafteter Mieter - weniger gesicherte Einnahmen

f) Gesamtnutzungsdauer, Restnutzungsdauer, Modernisierung, Klimaziele, Gebäudeenergiegesetz, Überalterung

• Gesamtnutzungsdauer

Die Gesamtnutzungsdauer ist die theoretisch maximal mögliche wirtschaftliche Nutzungsdauer eines Gebäudes. Maßgeblich für die Nutzungsdauer ist die Art der Nutzung.

Nach der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) § 4 sind „Alter, Gesamt- und Restnutzungsdauer“ wie folgt definiert:

(1) Das Alter einer baulichen Anlage ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Kalenderjahr des maßgeblichen Stichtags und dem Baujahr.

(2) Die Gesamtnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich genutzt werden kann.

(3) Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Die Restnutzungsdauer wird in der Regel auf Grundlage des Unterschiedsbetrags zwischen der Gesamtnutzungsdauer und dem Alter der baulichen Anlage am maßgeblichen Stichtag unter Berücksichtigung individueller Gegebenheiten des Wertermittlungsobjekts ermittelt.

Individuelle Gegebenheiten des Wertermittlungsobjekts wie beispielsweise durchgeführte Instandsetzungen oder Modernisierungen oder unterlassene Instandhaltungen des Wertermittlungsobjekts können die sich aus dem Unterschiedsbetrag nach Satz 2 ergebende Dauer verlängern oder verkürzen.

Nach § 194 Baugesetzbuch (BauGB) ist der Verkehrswert wie folgt definiert (s. auch Punkt 3.1):

*„Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im **gewöhnlichen Geschäftsverkehr** nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“*

Die Verkehrswertdefinition lässt sich sinngemäß auf die Ermittlung der Restnutzungsdauer übertragen.

Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen veröffentlicht auf seiner Homepage „Häufig Nachgefragt“ folgende Frage und die entsprechende Antwort zur Gesamtnutzungsdauer:

„Was gilt für die Festlegung der Gesamtnutzungsdauer?“

Die Gesamtnutzungsdauer steht für die Zeitspanne von der Fertigstellung einer baulichen Anlage bis zum Verlust ihrer wirtschaftlichen Nutzbarkeit. Diese Zeitspanne lässt sich tatsächlich aber kaum abschätzen - weder für ein einzelnes Gebäude noch als Durchschnitt für eine bestimmte Gebäudeart. Deshalb gab es schon in der WertR und aktuell in Anlage 3 der Sachwertrichtlinie Orientierungswerte zur Festlegung der Gesamtnutzungsdauer für bestimmte Gebäudearten.“

• **Restnutzungsdauer**

Als Restnutzungsdauer ist die Differenz aus üblicher Gesamtnutzungsdauer und tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag häufig zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d.h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.

Bei der Ermittlung der Restnutzungsdauer sind die Ausführungen der ImmoWertV zum Alter, Gesamt- und Restnutzungsdauer sowie die Verkehrswertdefinition gemäß § 194 BauGB maßgeblich.

- **Modernisierung**

- Allgemeines

Als Restnutzungsdauer ist die Differenz aus üblicher Gesamtnutzungsdauer und tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungstichtag zugrunde gelegt. Dieser wird allerdings dann verlängert (d.h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungssaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.

- Modernisierungselemente

Als Restnutzungsdauer ist die Differenz aus üblicher Gesamtnutzungsdauer und tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungstichtag zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d.h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungssaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.

Modell zur Ermittlung der Restnutzungsdauer von Wohngebäuden bei Modernisierungen gemäß Anlage 2 (zu § 12 Absatz 5 Satz 1, ImmoWertV).

- Modernisierungselemente mit Punktraster für typische Wohngebäude

Auf der Grundlage der nachfolgenden Tabelle sind unter Berücksichtigung der zum Qualitätsstichtag oder kurz zuvor durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen entsprechende Punkte zu vergeben. Aus den für die einzelnen Modernisierungselemente vergebenen Punkten ist eine Gesamtpunktzahl für die Modernisierung (Modernisierungspunkte) zu bilden.

Liegen die Maßnahmen länger zurück, ist zu prüfen, ob nicht ein geringerer als der maximale Tabellenwert anzusetzen ist. Sofern nicht modernisierte Bauelemente noch zeitgemäßen Ansprüchen genügen, sind entsprechende Punkte zu vergeben.

Modernisierungselemente	Maximal zu vergebende Punkte
Dacherneuerung inkl. Verbesserung der Wärmedämmung	4
Modernisierung der Fenster und Außentüren	2
Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)	2
Modernisierung der Heizungsanlage	2
Wärmedämmung der Außenwände	4
Modernisierung von Bädern	2
Modernisierung des Innenausbaus, z.B. Decken und Fußböden, Treppen	2
Wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung	2
	Σ 20

Modernisierungsgrad	Modernisierungspunktzahl
nicht modernisiert	0 bis 1 Punkt
kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung	2 bis 5 Punkte
mittlerer Modernisierungsgrad	6 bis 10 Punkte
überwiegend modernisiert	11 bis 17 Punkte
umfassend modernisiert	18 bis 20 Punkte

• **Klimaziele, Gebäudeenergiegesetz**

Die Reform der sogenannten Gebäuderichtlinie sieht nach Angaben des EU-Parlaments vor, dass es ab dem Jahr 2030 alle neuen Gebäude klimaneutral sein sollen. Für Gebäude in öffentlicher Hand gilt dies bereits ab dem Jahr 2028. Der gesamte Gebäudebestand soll außerdem bis 2050 klimaneutral sein.

Über das Erreichen der Klimaziele, d.h. die Minderung der Treibhausgas-Emissionen nach politischen Vorgaben, herrscht gesellschaftlicher Konsens.

Das Bewusstsein bei Immobilieneigentümern und -nutzern ist dafür geschärft, nicht nur aus ökologischen sondern auch aus ökonomischen Gründen Energie einzusparen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund der enormen Verteuerung von Energie seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Dem Vernehmen nach achten Unternehmen bei der Anmietung von Gebäuden allein aus Imagepflege vermehrt auf das Nachhaltigkeitszertifikat und die besondere Energieeffizienz.

Das Gebäudeenergiegesetz (sog. Heizungsgesetz), das am 01.01.2024 in Kraft getreten ist, befasst sich vornehmlich mit der Heiztechnik. Demnach muss in Neubaugebieten ab dem 01.01.2024 jede neu eingebaute Heizung mindestens 65 % erneuerbare Energie nutzen.

Für Bestandsgebäude gilt diese Vorgabe, abhängig von der Gemeindegröße, nach dem 30.06.2026 bzw. 30.06.2028.

• **Überalterung**

Gegebenenfalls kommt zusätzlich zum Ansatz der Alterswertminderung ein Abschlag wegen wirtschaftlicher Überalterung in Betracht, wenn das Bewertungsobjekt noch eingeschränkt verwendungsfähig bzw. marktfähig ist. Anhaltspunkte für eine wirtschaftliche Überalterung sind zum Beispiel erhebliche Ausstattungsmängel, unzuweckmäßige Gebäudegrundrisse und eine unzuweckmäßige Anordnung der Gebäude auf dem Grundstück.

In der Fachliteratur „Verkehrswertermittlungen von Grundstücken“, 5. Auflage 2007, Kleiber, Simon, wird zur „wirtschaftlichen Überalterung“ Folgendes ausgeführt:

„Die in § 25 (Anm.: s. Wertermittlungsverordnung [WertV]) angeführte „wirtschaftliche Überalterung“ ist ein Sammelbegriff, der u.a.

- a) einem zeitgemäßen Bedürfnis nicht mehr entsprechen und damit in der Regel auch unwirtschaftlichem Aufbau (Grundriss, Geschosshöhe, Raumtiefe, Konstruktion),*
 - b) eine zeitbedingte, neuere Anforderung nicht entsprechende Baugestaltung und Funktionserfüllung (Raumstruktur und Raumaufteilung) sowie*
 - c) ein Zurückbleiben hinter den allgemeinen Anforderungen an die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse,*
- erfasst.“*

g) Barwertfaktor, besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

• **Barwertfaktor**

Der Barwertfaktor, der dem Barwertfaktor einer nachschüssigen Rente entspricht, ist in der Anlage der ImmoWertV als Funktion von Zinssatz und Restnutzungsdauer tabelliert.

• **besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale**

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjektes (z.B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand oder Abweichungen von der ortsüblichen, nachhaltigen Miete).

Grundstücksspezifische Eigenschaften (z.B. Auswirkungen eines Bauschadens oder einer Mietbindung) können, weil sie jeweils in individueller Höhe den Kaufpreis beeinflussen, grundsätzlich nicht bereits bei der Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (ortsübliche Miete, Liegenschaftszinssatz) berücksichtigt werden. Die diesbezüglichen Werteinflüsse sind deshalb entweder durch Modifizierung der entsprechenden Wertansätze (z.B. im Ertragswertverfahren durch eine geringe Miete bei überhohen Räumen) oder getrennt im Anschluss an die Berechnung des vorläufigen Verfahrensergebnisses (d.h. vorläufigen Ertragswerts) durch geeignete Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen (z.B. Abschläge wegen Bauschäden).

3.4.3 Rechercheergebnisse

3.4.3.1 Rohertrag

Bei meiner Recherche nach der Höhe der in Brilon üblichen Nettomiete für Wohnräume habe ich folgende Informationen erhalten:

a) Grundstücksmarktbericht 2025 des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Hochsauerlandkreis, Auskunft zum Grundstücksmarktbericht 2026 - Entwurf

a₁) Grundstücksmarktbericht 2025

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Hochsauerlandkreis veröffentlicht in seinem Grundstücksmarktbericht 2025 Mieten (Bestandsmieten) und Anpassungsfaktoren für Wohnungen im Hochsauerlandkreis:

- Baujahr:	1975
- Wohnungsgröße:	50 qm
- Mittelwert:	7,00 €/qm/Monat
- Anpassungsfaktor (Stadt/Gemeinde):	Brilon:1,11
- Anpassungsfaktor (Wohnlage):	mäßig:0,92 mittel:1,00

Anmerkung:

„Große Wohnanlagen“, wie die des Bewertungsobjektes, haben bei der Ableitung der Mieten dem Vorkommen im Sauerland entsprechend vermutlich keinen oder nur sehr geringen Einfluss gehabt. Es ist allgemein bekannt, dass Wohnungen in „kleinen Objekten“ mehr geschätzt werden als in „großen Objekten“. Dies wirkt sich entsprechend auf die Kaufpreise und Mieten aus.

a₂) Auskunft zum Grundstücksmarktbericht 2026 - Entwurf

Meine Anfrage bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Hochsauerlandkreis bzgl. des „neuen“ Trends im Grundstücksmarktbericht 2026 - Entwurf (Berichtszeitraum 01.01.25 - 31.12.25) ergab Folgendes:

Die Mieten (Bestandsmieten) für Wohnungen im Hochsauerlandkreis betragen bei 50 qm großen Wohnungen für das Baujahr 1970 6,95 €/qm und für das Baujahr 1980 7,20 €/qm. Der Anpassungsfaktor für die Stadt Brilon beträgt 0,97, die Lagefaktoren sind unverändert.

Es ist festzustellen, dass der o.g. Entwurf nur ein Vorschlag ist, den die Geschäftsstelle dem Gutachterausschuss zur Abstimmung vorlegt.

b) Mietspiegel des Hochsauerland- und Märkischen Kreises sowie der Stadt Schwerte (mit Ausnahme der Stadt Arnsberg)

Die Stadt Brilon gibt keinen eigenen Mietspiegel heraus und verweist offiziell auf den Mietspiegel für den Hochsauerland- und Märkischen Kreis sowie die Stadt Schwerte (mit Ausnahme der Stadt Arnsberg), in dem folgende Mieten veröffentlicht werden:

Baujahr	einfache Wohnlage	mittlere Wohnlage	gute Wohnlage
bis 1964	€ 4,12 - € 4,55 M: € 4,34	€ 4,28 - € 4,71 M: € 4,50	€ 4,44 - € 4,87 M: € 4,67
1965 - 1970	€ 4,65 - € 5,08 M: € 4,87	€ 4,81 - € 5,24 M: € 5,03	€ 4,98 - € 5,40 M: € 5,19
1971 - 1976	€ 5,14 - € 5,56 M: € 5,35	€ 5,24 - € 5,67 M: € 5,46	€ 5,35 - € 5,78 M: € 5,57
1977 - 1985	€ 5,24 - € 5,67 M: € 5,46	€ 5,51 - € 5,93 M: € 5,72	€ 5,78 - € 6,21 M: € 6,00
1986 - 1994	€ 5,99 - € 6,42 M: € 6,21	€ 6,31 - € 6,74 M: € 6,53	€ 6,63 - € 7,06 M: € 6,85
1995 - 2001	€ 6,05 - € 6,47 M: € 6,26	€ 6,47 - € 6,90 M: € 6,69	€ 6,90 - € 7,33 M: € 7,12
2002 - 2010	€ 6,21 - € 6,63 M: € 6,42	€ 6,63 - € 7,06 M: € 6,85	€ 7,06 - € 7,49 M: € 7,28
ab 2011	€ 6,63 - € 7,06 M: € 6,85	€ 7,06 - € 7,49 M: € 7,28	€ 7,49 - € 7,92 M: € 7,71

„M“ = Mittelwert

Die Preise beziehen sich auf Wohnraum:

- mit Heizung (auch Nachtspeicheröfen), Bad und WC
- mit einer Größe von 46 bis 100 qm
- exkl. Betriebskosten
- dessen Größe sich nach der Wohnflächenverordnung berechnet

Zuschläge	
zusätzliche Toilette / Gäste WC	4-8 %
Wohnfläche bis 45 qm	5 %
alleinige Gartennutzung	5 %
Balkon oder Terrasse mindestens 6 Quadratmeter	5 %
Dusche und Badewanne getrennt voneinander	2 %
überwiegend Parkettfußboden oder hochwertige Bodenfliesen	3 %
3-fach verglaste Isolierfenster *	6 %
Fassadendämmung *	6 %
Dämmung des Daches *	6 %
Barrierefreiheit innerhalb der Wohnung und/oder Aufzug	5 %

* = soweit wegen Durchführung dieser Maßnahmen keine Modernisierungsmieterhöhung gem. § 559 BGB vorgenommen wird.

Abschläge	
Wohnfläche größer als 100 qm	5 %
Wohnfläche größer als 120 qm	10 %
fehlende Beheizung	40 %
einziges WC außerhalb der Wohnung	25 %
ländliche Lage	10 %
einfache Verglasung	5 %
fehlender Kellerraum oder Abstellraum	3 %
gewerbliche Wärmelieferung in Form des Contractings (Abschlag pro Quadratmeter)	€ 0,15

Wohnlagen

Für die Einstufung müssen die bei den einzelnen Wohnlagen genannten oder ähnliche Merkmale überwiegend zutreffen.

Einfache Wohnlage:

Wohnlagen im Bereich von Industrieanlagen, starke Lärm- oder Geruchsbelästigungen, Wohnungen mit wenig Licht, Luft und Sonne, keine öffentlichen Verkehrsmittel in der Nähe, ungünstige Einkaufsmöglichkeiten, kaum Frei- oder Grünflächen.

Mittlere Wohnlage:

Die meisten Wohnungen innerhalb eines Wohngebietes liegen in mittlerer Wohnlage, der Normalwohnlage, ohne besondere Vor- und Nachteile. Solche Wohngebiete sind zumeist dicht bebaut und weisen keine besonderen Beeinträchtigungen durch Lärm oder Geruch auf. Bei starkem Verkehrsaufkommen müssen genügend Freiräume vorhanden sein, die diese Nachteile ausgleichen.

Gute Wohnlage:

Wohnungen in Gebieten mit aufgelockerter Bebauung, auch mit größeren Wohnobjekten, mit Baumbepflanzung an Straßen bzw. Vorgärten, im wesentlichen nur Anliegerverkehr, gute Einkaufsmöglichkeiten, das Wohnen nicht beeinträchtigende Einrichtungen, günstige Verbindungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Miete

Die Tabellen-Werte sind Nettomieten ohne die Betriebskosten gem. § 2 der Betriebskostenverordnung. Diese können nur dann erhoben werden, soweit dies vertraglich vereinbart worden ist. Schönheitsreparaturen werden vom Mieter getragen. Grundlage der umseitigen Mietspiegelwerte ist, dass die Schönheitsreparaturen vom Mieter getragen werden. Nachtspeicheröfen in allen Räumen mit Ausnahme des Bades gelten als Heizung.

Modernisierte Wohnungen:

Von modernisierten Wohnungen kann gesprochen werden, wenn die Ausstattung, Grundrisslegung und technischen Einrichtungen wesentlich besser als die Standardausstattung bei Errichtung des Hauses erscheinen. In diesem Falle kann es zulässig sein, das Haus in eine „höhere“ Baujahresgruppe einzustufen, als sie dem tatsächlichen Alter des Hauses entspricht. Instandhaltungen allein dürfen zu keiner Mieterhöhung führen. Die Einstufung nach Modernisierung in die angegebenen Baujahresgruppen schließt die Erhebung von Modernisierungszuschlägen gem. §§ 559 ff. BGB aus.

Komfortwohnungen:

Es handelt sich hierbei um Wohnungen mit besonderer Ausstattung im Sanitärbereich, bei Wärme- und Schallschutz, bei der Beheizung und der Gestaltung der Einrichtungen. Dabei sind baurechtliche Notwendigkeiten (z.B. zusätzliche Toilette ab bestimmter Wohnungsgröße) nicht zu berücksichtigen. Von einer Komfortwohnung kann nur dann gesprochen werden, wenn die Wert- und Komfortmerkmale ganz erheblich über dem Standard liegen, der der Üblichkeit bei Errichtung der Wohnung entspricht. Dabei muss die Wohnung insgesamt und ganz erheblich besser ausgestattet sein als der Durchschnitt der zum gleichen Zeitpunkt errichteten Wohnanlagen. Zuschläge bis maximal 10 Prozent sind möglich.

3.4.3.2 Bewirtschaftungskosten

Bei meiner Recherche nach der für Wohnen üblichen Bewirtschaftungskosten habe ich folgende Informationen in der ImmoWertV und der Fachliteratur erhalten:

a) Verwaltungskosten

Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV):

In der Anlage 3 der ImmoWertV sind die jährlichen Verwaltungskosten für wohnwirtschaftliche Nutzungen zu 439 € je Eigentumswohnung und 48 € je Garagen- oder Einstellplatz angegeben.

Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse NRW (AGVGA-NRW):

Gemäß AGVGA-NRW (Modell zur Ableitung von Liegenschaftszinssätzen) gelten für die jährlichen Verwaltungskosten folgende Sätze:

367 Euro jährlich je Wohnung bzw. je Wohngebäude bei Ein- u. Zweifamilienhäusern
439 Euro jährlich je Eigentumswohnung
48 Euro jährlich je Garagen- oder Einstellplatz

Beleihungswertermittlungsverordnung (BelWertV):

Nach der BelWertV gelten als Verwaltungskosten für Wohnungen, Ein- und Zweifamilienhäuser, Eigentumswohnungen, Garagen und Tiefgaragenstellplätze die in der Anlage 3 der ImmoWertV genannten Beträge.

b) Instandhaltungskosten

Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV):

Gemäß ImmoWertV beträgt der Wertansatz für die jährlichen Instandhaltungskosten 14,40 €/qm-Wohnfläche und 108 € je Garagen- oder Einstellplatz.

Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse NRW (AGVGA-NRW):

Gemäß AGVGA-NRW (Modell zur Ableitung von Liegenschaftszinssätzen) gelten für die jährlichen Instandhaltungskosten für die Wohnnutzung folgende Sätze:

14,40 Euro jährlich je Quadratmeter Wohnfläche
108 Euro jährlich je Garage

Beleihungswertermittlungsverordnung (BelWertV):

In der Anlage 1 der BelWertV sind die Mindestsätze der Instandhaltungskosten für Wohngebäude mit mittlerem Standard mit 0,5 % angegeben.

c) Mietausfallwagnis

Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV):

In der ImmoWertV ist das Mietausfallwagnis mit 2 % des marktüblichen Rohertrages bei Wohnnutzung angegeben.

Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse NRW (AGVGA-NRW):

Gemäß AGVGA-NRW (Modell zur Ableitung von Liegenschaftszinssätzen) ist das Mietausfallwagnis mit 2 % des marktüblich erzielbaren Rohertrages bei Wohnnutzung angegeben.

Beleihungswertermittlungsverordnung (BelWertV); (Wohnen, Gewerbe):

Nach den Bandbreiten der Bewirtschaftungskosten der Beleihungswertverordnung (BelWertV) ist das Mietausfallwagnis für den Wohnungsbau mit 2 % oder mehr angegeben.

3.4.3.3 Liegenschaftszinssatz

Bei meiner Recherche nach Liegenschaftszinssätzen habe ich folgende Informationen erhalten:

a) Gutachterausschuss für Grundstückswerte in dem Hochsauerlandkreis:

a₁) Grundstücksmarktbericht 2025

Nach dem Grundstücksmarktbericht 2025 (Berichtszeitraum 01.01.24 bis 31.12.24) des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Hochsauerlandkreis beträgt der

durchschnittliche Liegenschaftszinssatz für „selbstgenutztes Wohnungseigentum“ 1,8 %. Unter Berücksichtigung des regionalen Einflusses sind für die Gemeinde Brilon 0,80 Prozentpunkte auf den durchschnittlichen Liegenschaftszinssatz zu addieren. Demnach ergibt sich für „selbstgenutztes Wohnungseigentum“ in Brilon ein durchschnittlicher Liegenschaftszinssatz von $1,8 + 0,8 \% = 2,6 \%$.

Kennzahlen

Anzahl der berücksichtigten Kauffälle	333 von 349	
Durchschnittswerte aus dem gesamten Erhebungszeitraum von 2023 bis 2024		
Liegenschaftszinssatz (Ø 2023 – 2024)	1,4 %	(± 1,6 % Pp.)
Bodenrichtwert	95 €/qm	
Grundstücksgröße	2.042 qm	
Ortsgröße	5.200 Einwohner	
Gesamtnutzungsdauer	80 Jahre	
Restnutzungsdauer	38	(± 10 Jahre)
Wohnfläche pro Wohneinheit	61 qm	(± 21 qm)
Anzahl der Wohneinheiten im Objekt	21,1	
monatliche Nettokaltmiete aus Wohnnutzung	7,57 €/qm WF	(± 0,9 €/qm WF)
Gesamtkaufpreis	124.000 €	
Kaufpreis pro Quadratmeter Wohnfläche	2.060 €/qm	(± 612 €/qm)
Anteil der Bewirtschaftungskosten am Rohertrag	27 %	

Für vermietetes Wohnungseigentum beträgt der durchschnittliche Liegenschaftszinssatz 2,9 %. Demnach ergibt sich für „vermietetes Wohnungseigentum“ in Brilon ein durchschnittlicher Liegenschaftszinssatz von $2,9 + 0,8 \% = 3,7 \%$.

Kennzahlen

Anzahl der berücksichtigten Kauffälle	100 von 113	
Durchschnittswerte aus dem gesamten Erhebungszeitraum von 2023 bis 2024		
Liegenschaftszinssatz (Ø 2023 – 2024)	2,9 %	(± 1,3 % Pp.)
Bodenrichtwert	113 €/qm	
Grundstücksgröße	1.589 qm	
Ortsgröße	9.200 Einwohner	
Gesamtnutzungsdauer	80 Jahre	
Restnutzungsdauer	45	(± 12 Jahre)
Anzahl der Wohneinheiten im Objekt	13,3	
Wohnfläche pro Wohneinheit	72 qm	(± 21 qm)
monatliche Nettokaltmiete aus Wohnnutzung	7,31 €/qm WF	(± 0,7 €/qm WF)
Gesamtkaufpreis	126.000 €	
Kaufpreis pro Quadratmeter Wohnfläche	1.737 €/qm	(± 542 €/qm)
Anteil der Bewirtschaftungskosten am Rohertrag	26 %	

a2) Auskunft zum Grundstücksmarktbericht 2026 - Entwurf

Meine Anfrage bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Hochsauerlandkreis bzgl. der „neuen“ Trends im Grundstücksmarktbericht 2026 - Entwurf (Berichtszeitraum 01.01.25 - 31.12.25) ergab Folgendes:

Der Liegenschaftszinssatz für vermietetes Wohnungseigentum beträgt 2,2 % und für selbstgenutztes Wohneigentum 2,5 %. Die Besonderheiten der Region Brilon werden mit einem Aufschlag von 0,8 auf o.g. Liegenschaftszinssatz berücksichtigt.

b) Veröffentlichungen in der Fachliteratur:

In der Fachliteratur (GuG-Kalender 2025, Grundstücksmarkt u. Grundstückswert, Werner Verlag) sind folgende Liegenschaftszinssätze angegeben:

• Mietwohngrundstücke:	in ländlichen Gemeinden:	3,5 % - 5,0 %
	in den übrigen Gemeinden:	3,0 % - 4,5 %
• Eigentumswohnungen:	in ländlichen Gemeinden:	3,5 %
	in den übrigen Gemeinden:	2,5 %

3.4.3.4 Gesamtnutzungsdauer

Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen veröffentlicht auf seiner Homepage „Häufig Nachgefragt“ folgende Frage und die entsprechende Antwort zur Gesamtnutzungsdauer:

„Was gilt für die Festlegung der Gesamtnutzungsdauer?“

Die Gesamtnutzungsdauer steht für die Zeitspanne von der Fertigstellung einer baulichen Anlage bis zum Verlust ihrer wirtschaftlichen Nutzbarkeit. Diese Zeitspanne lässt sich tatsächlich aber kaum abschätzen - weder für ein einzelnes Gebäude noch als Durchschnitt für eine bestimmte Gebäudeart. Deshalb gab es schon in der WertR und aktuell in Anlage 3 der Sachwertrichtlinie Orientierungswerte zur Festlegung der Gesamtnutzungsdauer für bestimmte Gebäudearten.“

a) Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV)

Die ImmoWertV vom 14.07.2021 weist in der Anlage 1 Modellansätze (Adressat: Gutachterausschüsse) für die Gesamtnutzungsdauer diverser baulicher Anlagen aus:

- *Mehrfamilienhäuser:* **80 Jahre**

b) Sachwertrichtlinie (SW-RL)

Die SW-RL vom 05.09.2012 weist in der Anlage 3 „Orientierungswerte für die übliche Gesamtnutzungsdauer bei ordnungsgemäßer Instandhaltung“ (Adressat: Gutachter) für diverse Gebäudearten aus:

- *Mehrfamilienhäuser:* **70 Jahre ± 10 Jahre**

Des Weiteren finden sich folgende Hinweise in der Anlage 3:

*„Je nach **Situation auf dem Grundstücksmarkt** ist die anzusetzende Gesamtnutzungsdauer sachverständig zu bestimmen und zu begründen“.*

c) Wertermittlungsrichtlinie (WertR 26)

Die WertR 2006 vom 10.06.2006 führt unter Punkt 3.5.6.1 Gesamtnutzungsdauer Folgendes aus:

*„Als **Anhaltspunkt** für die durchschnittliche wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer können die in der Anlage 4 für die einzelnen Gebäudetypen angegebenen Werte gelten, wobei der Anwender dieser Tabelle gehalten ist, eigenverantwortlich die Gesamtnutzungsdauer des zu wertenden Objekts, insbesondere unter Berücksichtigung der Lage des Objekts, seiner Eigenschaften und der wirtschaftlichen Verwertungsfähigkeit zu ermitteln.“*

In der Anlage 4 (WertR 2006) „Durchschnittliche wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer bei **ordnungsgemäßer Instandhaltung** (ohne Modernisierung)“ werden folgende Gesamtnutzungsdauern genannt:

- *Mehrfamilienhäuser:* 60 - 80 Jahre

Des Weiteren finden sich folgende Hinweise in der Anlage 4:

„Insbesondere bei gewerblich genutzten Objekten können sich je nach Objektart und Marktlage niedrigere Gesamtnutzungsdauern ergeben.“

d) Veröffentlichungen in der Fachliteratur

In der Fachliteratur (GuG-Kalender 2025, Grundstücksmarkt u. Grundstückswert, Werner Verlag) sind folgende Gesamtnutzungsdauern angegeben:

- *Mehrfamilienhäuser:* 30 - 80 Jahre

3.4.4 Ermittlung des Bodenwertes § 40 ImmoWertV

Nach der Immobilienwertermittlungsverordnung ist der Bodenwert i.d.R. durch Preisvergleich nach dem Vergleichswertverfahren zu ermitteln. Bei Anwendung des Vergleichswertverfahrens sind Kaufpreise solcher Grundstücke heranzuziehen, die hinsichtlich der ihren Wert beeinflussenden Merkmale (§ 25 ImmoWertV) mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmen (Vergleichsgrundstücke).

Zur Ermittlung des Bodenwertes können neben oder anstelle von Preisen für Vergleichsgrundstücke auch geeignete Bodenrichtwerte herangezogen werden. Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn sie entsprechend den örtlichen Verhältnissen unter Berücksichtigung von Lage und Entwicklungszustand gegliedert und nach Art und Maß der baulichen Nutzung, Erschließungszustand und jeweils vorherrschender Grundstücksgestalt hinreichend bestimmt sind.

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Hochsauerlandkreis hat für den Bereich Brilon, „Rübezahlweg“ zum Stichtag 01.01.2026 den Bodenrichtwert zu 50,00 €/qm (erschließungsbeitragsfrei, Bodenrichtwertnummer 20553) ermittelt.

Der Bodenrichtwert bezieht sich auf Grundstücke mit folgenden Merkmalen:

- baureifes Land
- 1- bis 2-geschossige Bauweise
- Wohnbaufläche
- Grundstücksgröße 600 - 800 qm
- offene Bauweise

Das Bewertungsgrundstück entspricht, bis auf die Lage, nicht den durchschnittlichen Merkmalen des Richtwertgrundstücks. Dennoch wird der relative Bodenwert von 50,00 €/qm angenommen.

Damit ergibt sich der Bodenwert zu:

$$4.670 \text{ qm} \times 50,00 \text{ €/qm} = 233.500,00 \text{ €}$$

Der Bodenwertanteil (ebf) entsprechend dem Miteigentumsanteil an dem Grundstück errechnet sich damit zu:

$$233.500,00 \text{ €} \times 66,301 / 10.000 = 1.548,00 \text{ €}$$

3.4.5 Wertansätze

A) Rohertrag

a) Nettokaltmiete auf Grundlage der Auskunft der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Hochsauerlandkreis

Als Ausgangswert nehme ich aufgrund des Baujahres 1974 eine durchschnittliche Miete von $(6,95 \text{ €/qm} + 7,20 \text{ €/qm}) / 2 = \text{rd. } 7,08 \text{ €/qm}$ an:

Ausgangswert:		7,08 €/qm
- Anpassungsfaktor Stadt Brilon (nach Modell):		x 0,97
- Anpassungsfaktor (mittlere bis mäßige Lage, nach Modell)		x 0,95
- eigener Anpassungsfaktor (Wohnung < 50 qm):		x 1,01
Abgeleitete monatliche Nettokaltmiete:	=	6,59 €/qm

Anmerkungen:

- Da die Wohnung kleiner als 50 qm ist, wähle ich zusätzlich einen „freigeschätzten“ Anpassungsfaktor von 1,01.
- Es wird unterstellt, dass sich die o.g. Mieten auf dieselbe Flächenermittlungsart beziehen und die wiederum mit der in diesem Gutachten verwendeten Flächenermittlungsart identisch ist.

b) Nettokaltmiete auf Grundlage des Mietspiegels des Hochsauerland- und Märkischen Kreises sowie der Stadt Schwerte (mit Ausnahme der Stadt Arnsberg)

Als Ausgangswert nehme ich den Mietwert (Mittelwert) aus dem Mietspiegel des Hochsauerland- und Märkischen Kreises sowie der Stadt Schwerte (mit Ausnahme der Stadt Arnsberg) an, d.h. 5,46 €/qm (Baujahresklasse 1971-1976, mittlere Wohnlage):

Ausgangswert:		5,46 €/qm
5 % Zuschlag wegen „Wohnfläche bis 45 qm“:	+	0,27 €/qm
5 % Zuschlag wegen „Balkon“:	+	0,27 €/qm
5 % Zuschlag wegen „vorhandenem Aufzug“:	+	0,27 €/qm
5 % Abschlag wegen „einfacher Verglasung“:	-	0,27 €/qm
10 % Abschlag wegen „ländlicher Lage“:	-	0,55 €/qm
Abgeleitete monatliche Nettokaltmiete:	=	5,45 €/qm

c) Mietwucher, Mietpreisüberhöhung

Bei der Neu-Vermietung von Wohnungen hat man sich hinsichtlich der Miethöhe zunächst an der ortsüblichen Vergleichsmiete zu orientieren. Allerdings darf die Miete, unter Beachtung der Tatbestände „Mietwucher“ und „Mietpreisüberhöhung“, die im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt sind, auch darüber liegen.

Mietwucher ist ein juristischer Begriff und bezeichnet einen Sonderfall des Wuchers. Seine Bedeutung liegt sowohl auf strafrechtlichem als auch auf zivilrechtlichem Gebiet. Der Tatbestand des Mietwuchers liegt regelmäßig vor, wenn im privaten Wohnungsbau die vereinbarte Miete die ortsübliche Vergleichsmiete um mehr als 50 % übersteigt (im gewerblichen Bereich ist die Rechtsprechung uneinheitlicher, häufig

wird als Kriterium eine Überhöhung um 100 % genannt). Eine derart hohe Miete steht in einem "auffälligen Missverhältnis" zu der Leistung des Vermieters. Zusätzlich hat eine Zwangslage des Mieters vorzuliegen, die vom Vermieter zur Erzielung einer überhöhten Miete ausgenutzt wurde. Mietwucher wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe, in besonders schweren Fällen mit Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren bestraft (§ 291 StGB).

Ergänzend gilt das Verbot der Mietpreisüberhöhung nach § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG). Danach liegt eine Ordnungswidrigkeit vor, wenn die Miete infolge der Ausnutzung eines geringen Angebots an vergleichbaren Wohnräumen die ortsüblich vergleichbaren Mieten um mehr als 20 % übersteigt.

Bei einer Neuvermietung besteht demnach die rechtliche Möglichkeit für Vermieter, eine Miete zu vereinbaren, die 20 % über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Die derzeitige Marktsituation (hohe Baukosten) rechtfertigt dieses Vorgehen, zumindest bei Neubauten, wirtschaftlich.

d) gewählter Mietansatz

Die Mietwerte in dem Mietspiegel des Hochsauerland- und Märkischen Kreises sowie der Stadt Schwerte (mit Ausnahme der Stadt Arnsberg) bieten Rechtssicherheit, da die Stadt Brilon offiziell auf diesen Mietspiegel verweist und selbst keinen eigenen Mietspiegel herausbringt.

Die Gutachterausschuss-Mittelwerte sind zwar eine wertvolle Marktorientierung und können fachlich stützen, sie sind jedoch kein klassischer Mietspiegel im Sinne des § 558c Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Unter Berücksichtigung der o.g. Ausführungen setze ich daher bei der Wertermittlung den Mietwert gemäß Mietspiegel des Hochsauerlandkreises an und ermittle die Nettokaltmiete pro Quadratmeter und Monat wie folgt:

Abgeleitete monatliche Nettokaltmiete:	5,45 €/qm
20 % Zuschlag bei Neuvermietung:	+ 1,09 €/qm
	6,54 €/qm

Demnach ergibt sich die nachhaltig erzielbare monatliche Nettokaltmiete für die zu bewertende Wohnung (36 qm) zu:

$$36,00 \text{ qm} \times 6,54 \text{ €/qm} = 235,00 \text{ €}$$

B) Bewirtschaftungskosten

Unter Berücksichtigung der o.g. Ausführungen wähle ich folgende Bewirtschaftungskosten:

Verwaltungskosten:	429 € jährlich
Instandhaltungskosten:	14 €/qm jährlich
Mietausfallwagnis:	2 %

C) Liegenschaftszinssatz

Unter Berücksichtigung der o.g. Ausführungen ermittle ich den Liegenschaftszinssatz wie folgt:

Als Ausgangswert nehme ich den einen Liegenschaftszinssatz von 3,7 % an und leite diesen wie folgt ab:

Gewählter Liegenschaftszinssatz:

Ausgangswert (ø LZS):	=	3,70 %
Anpassung des ø LZS:		
- tendenziell sinkender Liegenschaftszinssatz (temporäre Anpassung)	-	0,80 %
- unterdurchschnittliche Lage wegen Agglomeration von Wohnraum und Mehrgeschossigkeit	+	1,00 %
- Instandsetzungsbedarf besteht u. höhere Instandhaltungskosten	+	1,00 %
Abgeleiteter Liegenschaftszinssatz:	=	4,90 %

D) Gesamtnutzungsdauer, Alter, Restnutzungsdauer

a) Ableitung der Gesamtnutzungsdauer

Unter Berücksichtigung o.g. Ausführungen schätze ich die wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer des Bewertungsobjektes zu 80 Jahren.

b) Ableitung des Alters

Das Objekt ist um das Jahr 1974 errichtet bzw. fertiggestellt worden, somit ist die Gebäudesubstanz am Bewertungsstichtag (25.02.2026) 52 Jahre alt.

c) Ableitung der Restnutzungsdauer

Demnach beträgt die wirtschaftliche Restnutzungsdauer 28 Jahre.

3.4.6 Berechnung des Ertragswertes

Rohertrag, jährlich: 235,00 € x 12 Monate = 2.820,00 €

Die Bewirtschaftungskosten habe ich zu 36 v. H. des Rohertrages ermittelt:

- Verwaltungskosten:				
439 €	△	15,6 %		
- Betriebskosten:		0,0 %		
- Instandhaltungskosten:				
14,40 €/qm x 36 qm = 518 €	△	18,4 %		
- Mietausfallwagnis:		<u>2,0 %</u>		
insgesamt:	rd.	36,0 %	=	- 1.015,00 €
Reinertrag				1.805,00 €

Anteil des Bodenwertes am Reinertrag

Liegenschaftszinssatz: 4,9 %

$$\frac{\text{Bodenwert} \times \text{Liegenschaftszinssatz}}{100} = \frac{1.548 \times 4,9}{100} = - 76,00 €$$

Anteil des Gebäudes am Reinertrag

1.805,00 € - 76,00 € = 1.729,00 €

Restnutzungsdauer des Objektes 28 Jahre

Barwertfaktor = 15,06 (4,9 v. H. = Liegenschaftszinssatz)

Gebäudeertragswert (Wohnung)

(Barwertfaktor x Anteil des Gebäudes am Reinertrag)

15,06 x 1.729,00 € = 26.039,00 €

3.4.7 Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (§ 8 ImmoWertV) im Ertragswertverfahren

Wie unter Punkt 2.2.4 „Verwaltung“ und Punkt 2.3.3 „Grundstücksmerkmale“ beschrieben, weist das Objekt Mängel und Risiken auf, die durch die bisherigen Wertansätze noch nicht vollumfänglich erfasst sind.

Die bisher gebildete Instandhaltungsrücklage wird nicht ausreichen, um die geplanten Instandsetzungen (Fenster auf der Gebäuderückseite) etc. finanzieren zu können. Es wird vermutlich eine Sonderumlage gebildet werden müssen, an die sich die Wohnungseigentümer entsprechend ihrer Miteigentumsanteile beteiligen.

Allerdings ist aufgrund der anhängigen Gerichtsverfahren wegen der Zahlungsrückstände verschiedener Wohngeldschuldner davon auszugehen, dass verschiedene Eigentümer ihren Beitrag nicht leisten werden. D.h. die Eigentümergemeinschaft muss deren Beitrag zur Sonderumlage übernehmen.

Ich gehe davon aus, dass Marktteilnehmer die teilweise unkontrollierbaren Risiken mit einem Abschlag von 20 % des Gebäudeertragswertes berücksichtigen, d.h.

26.039,00 € x 0,20 = 5.208,00 €

3.4.8 Ertragswert

Bodenwertanteil	1.548,00 €
Gebäudeertragswert (Eigentumswohnung)	26.039,00 €
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale	- 5.208,00 €
	22.379,00 €
	oder rd. 22.000,00 €

4 Verkehrswert

Der Verkehrswert ist aus dem Ergebnis der herangezogenen Verfahren unter Würdigung ihrer Aussagefähigkeit zu ermitteln (§ 6 ImmoWertV).

Der Vergleichswert (eingeschränkt aussagekräftig) ist unter Ziffer 3.3.7 zu 21.000,00 €, der Ertragswert ist unter Ziffer 3.4.8 zu 22.000,00 € ermittelt worden.

Ich ermittle den Verkehrswert des zu bewertenden Objekts zu:

22.000,00 €

(i.W. zweiundzwanzigtausend Euro).

Anmerkung:

Wie bereits unter Punkt 3.3.7 erläutert, ist das Vergleichswertverfahren bzw. die dem zugrunde liegenden Daten zur Ermittlung des Verkehrswertes ungeeignet. Die Verkehrswertermittlung mit Hilfe des Ertragswertverfahrens wird daher dem Marktgeschehen am ehesten gerecht.

Schlussklärung

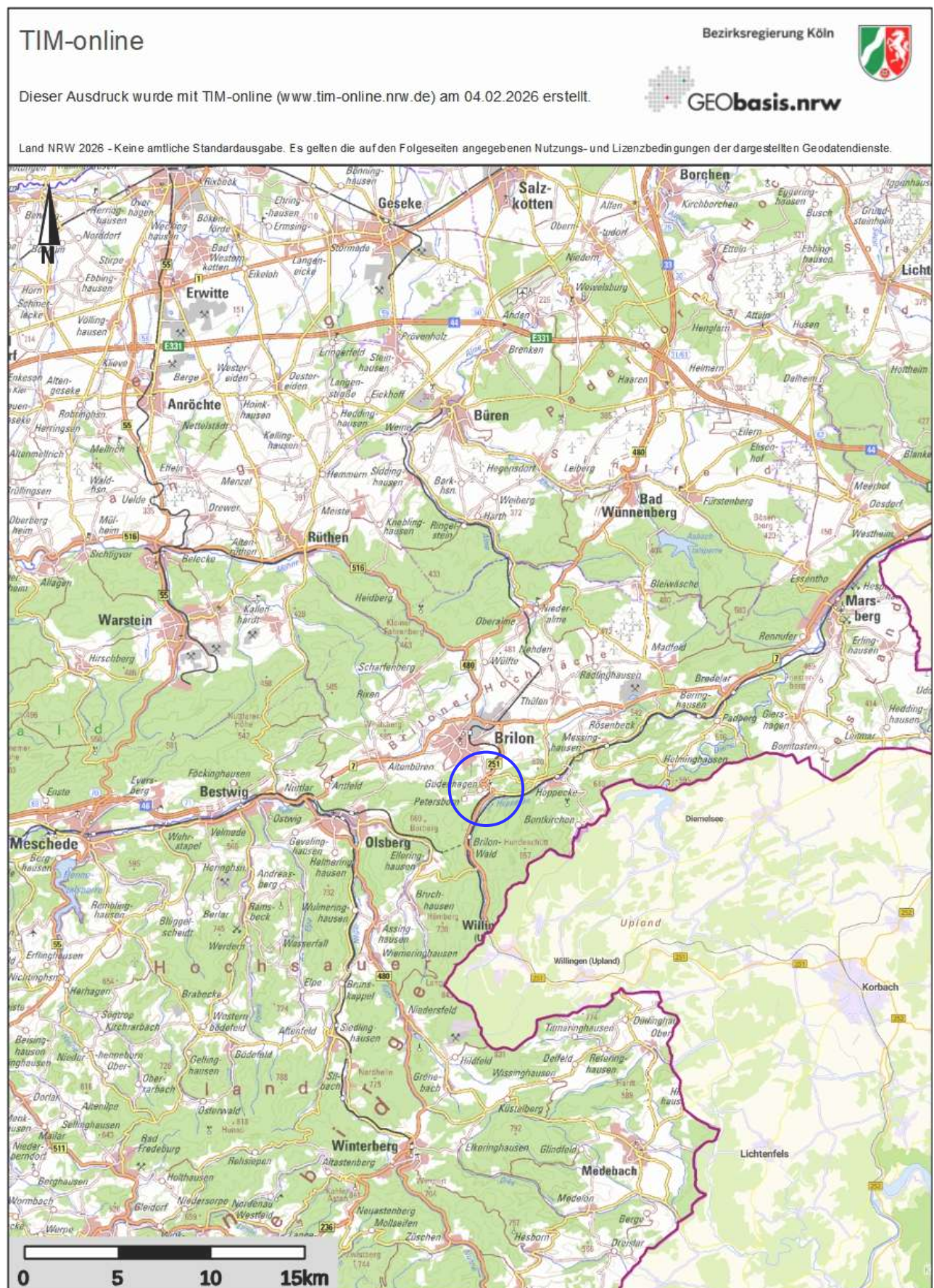
Ich erkläre, dass ich dieses Gutachten in meiner Verantwortung nach bestem Wissen und Gewissen, frei von jeder Bindung und ohne persönliches Interesse am Ergebnis erstellt habe.

Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber bestimmt und darf nur für den angegebenen Zweck verwendet werden. Vervielfältigungen und Verwendung durch Dritte sind nicht zulässig.

Büren, 25.02.2026

5 Anlagen

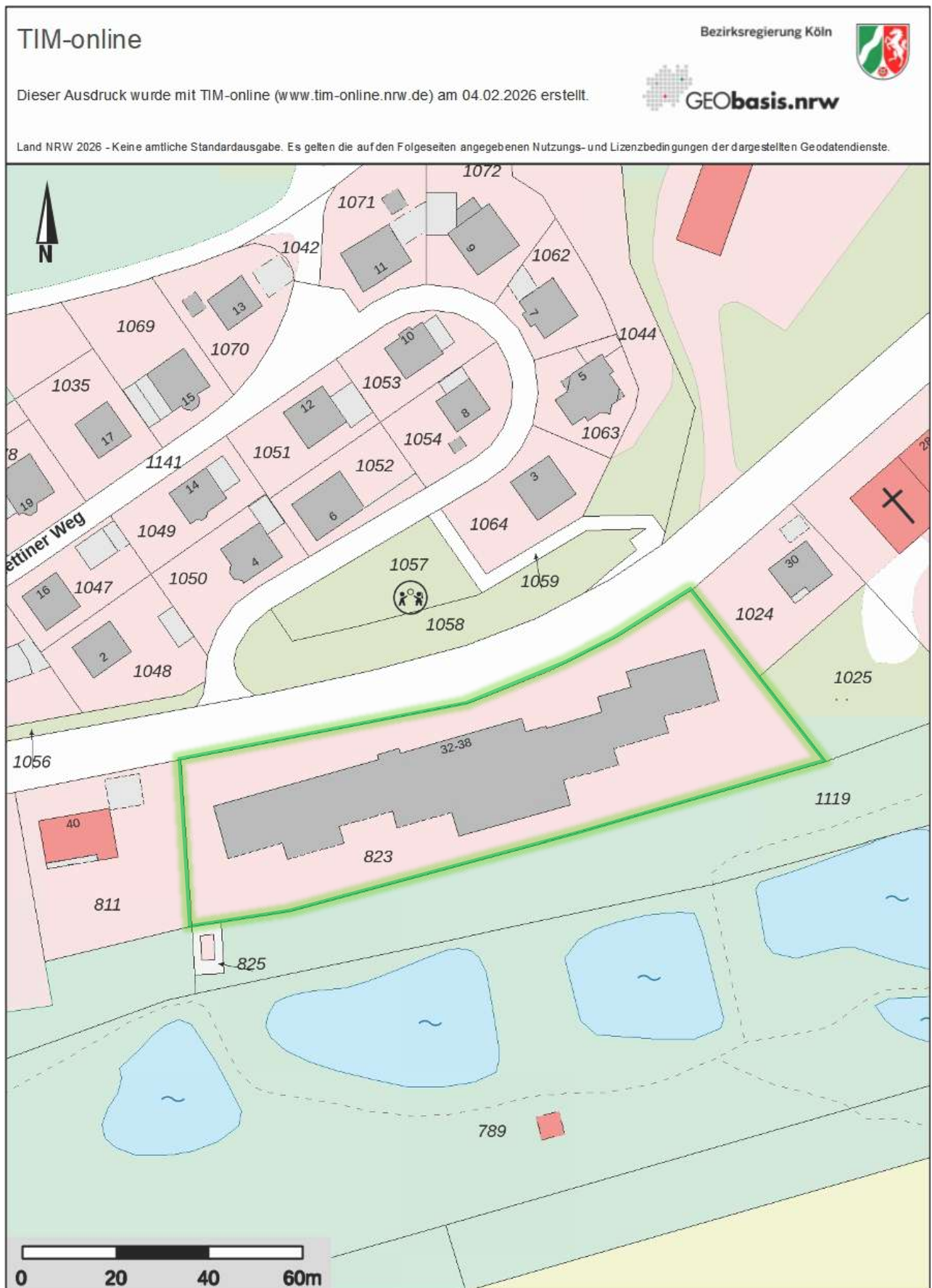
5.1 Topographische Übersichtskarte



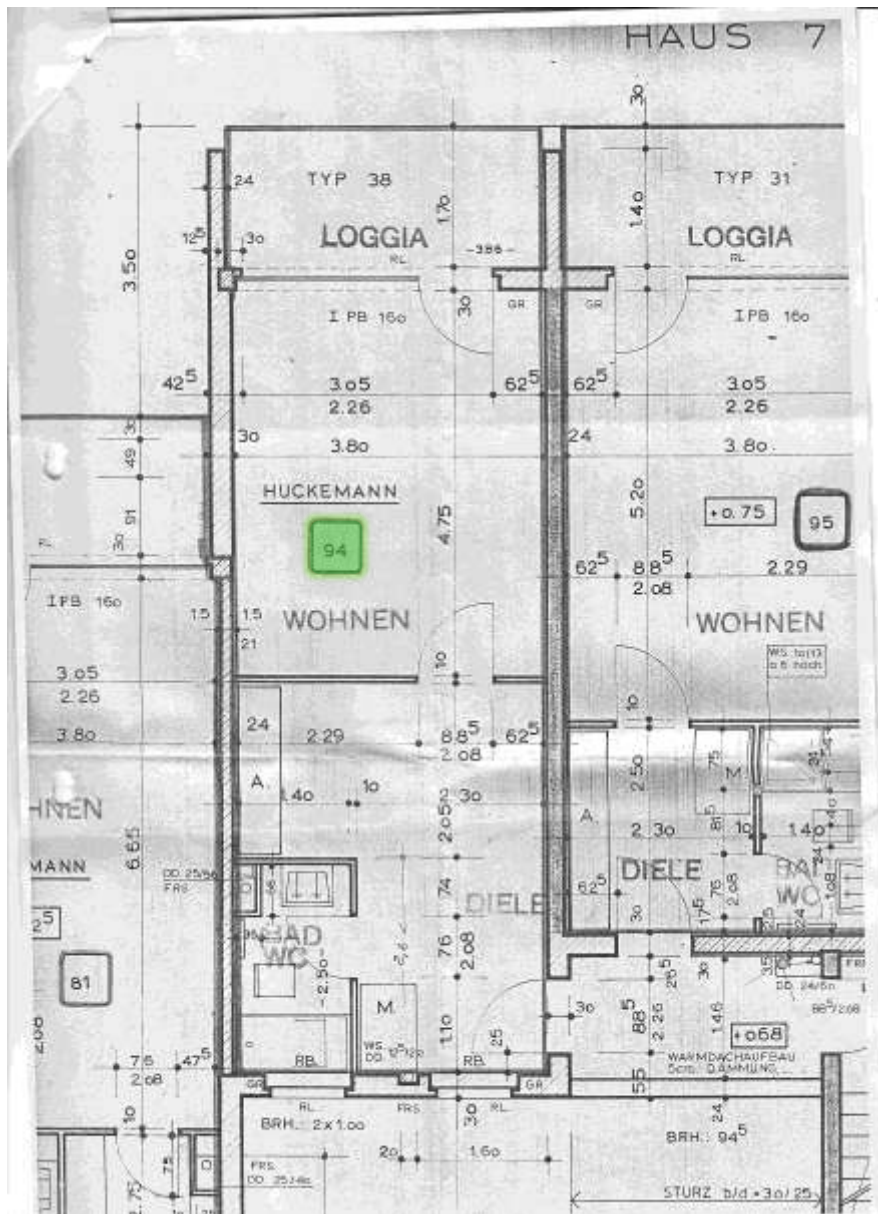
5.2 Auszug aus dem Stadtplan



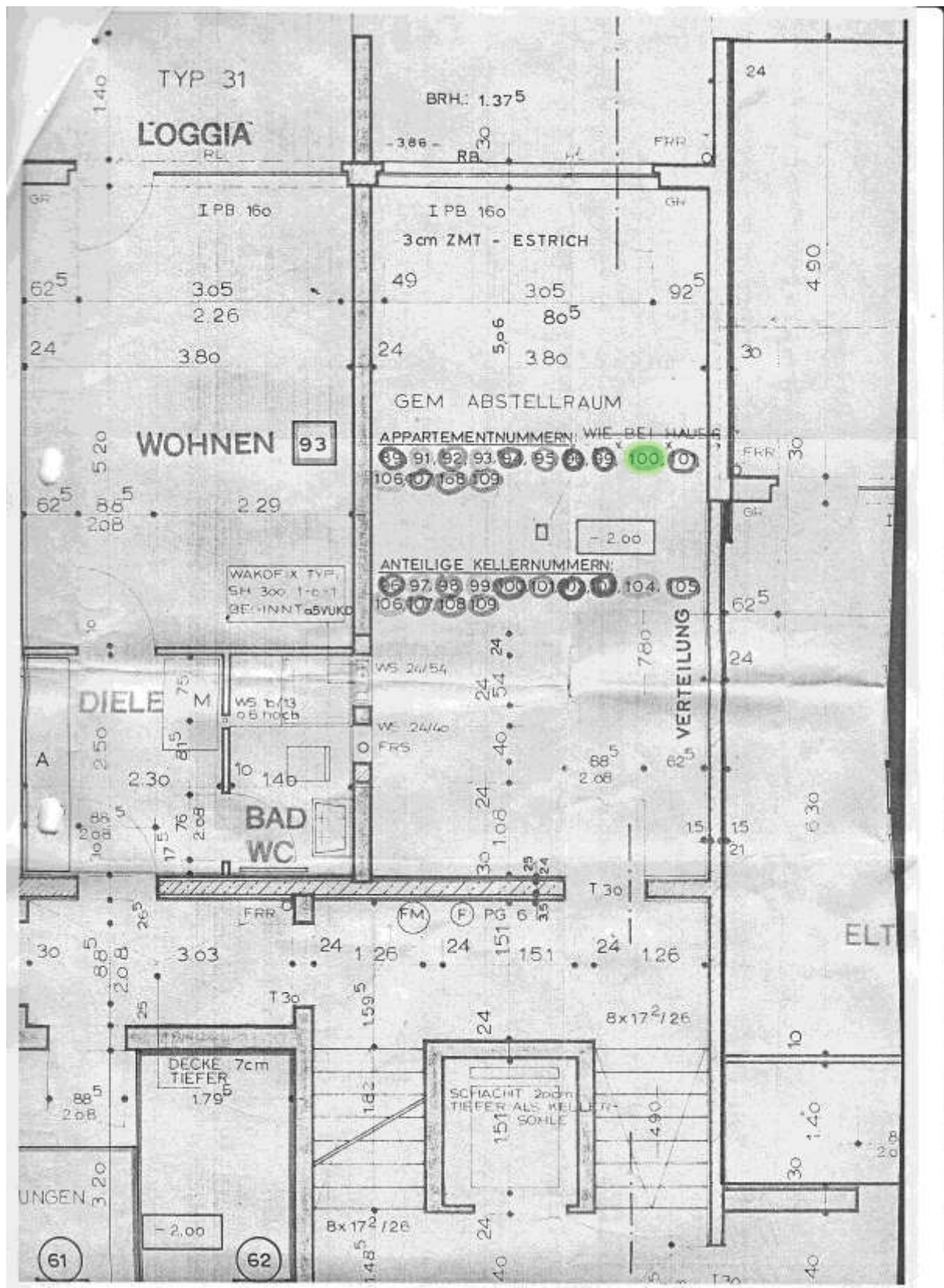
5.3 Auszug aus der Flurkarte



5.4 Auszug aus dem Aufteilungsplan (nicht maßstäblich)



SOUTERRAIN



KELLERGECHOSS

5.5 Fotoaufnahmen



Nordwestseite (1)



Nordwestseite (2)



Nordseite



Ostseite



Südseite (1)



Südseite (2)



Südseite (3)



Südlicher Grundstücksbereich – Blick Richtung Osten



Südlicher Grundstücksbereich – Blick Richtung Westen

5.6 Baubeschreibung (Informationen z.T. aus der Bauakte)

Wohnhaus allgemein

Fundamente und Sohle	Stahlbeton
Außenwände / Konstruktion	KG, EG: Mauerwerk (KSV), teilweise Stahlbeton 1. OG – 6. OG: Mauerwerk (KSV)
Innenwände	Mauerwerk (Porenbeton, KSV)
Dach	massives Flachdach mit Flachdachaufbau (Kalt- dach), Bekiesung, Blitzableiter, Dachlichtkuppeln, umlaufen Attika mit Naturschiefer-Verkleidung
Geschossdecken	Stahlbeton
Geschosstreppen	KG bis OG's: Stahlbeton, geradläufig, Setz- u. Tritt- stufen aus Naturstein (Travertin), Zwischenpodest, Handlauf (Flachstahl mit Kunststoffüberzug) mit Konsolen an der Wand montiert
Hauseingangstüranlagen	mehrtlg. Leichtmetall-Konstruktion, Geh- u. Bedarfs- flügel, feststehende Seitenteile, Lichtausschnitt, Drahtglas, Obentürschließer, Briefkasten- und Klin- gelanlage mit Sprechfunktion
Fenster	KG: Holz-Fenster mit Einfachverglasung, Struktur- glas Treppenhaus und Wohnungen: Holz-Fenster mit al- ter Isolierverglasung, z.T. Kunststoff-Fenster in Be- tonzarge, Innenfensterbänke: Naturstein, Außen- fensterbänke: Leichtmetall
Innentüren	KG: Stahlblechtüren in Eckzarge, Kunststoffdrücker Treppenhaus/Laubengang: Sperrtüren in Metalleck- zarge, Metalldrücker bzw. -knauf und Langschild, Profilzylinder
Innenwandflächen	KG: malermäßige Beschichtung, sog. „Orangen- haut“ Treppenhaus: malermäßige Beschichtung, sog. „Orangenhaut“ Laubengang: Strukturputz („Münchner Rau“), gestri- chen
Deckenflächen	KG: glatt verputzt und gestrichen, z.T. abgehängt Treppenhaus: verputzt und gestrichen

Fußböden	KG: Treppenhaus: Naturstein („Travertin“), keramische Bodenfliesen Treppenhaus: Naturstein („Travertin“) Laubengang: keramische Bodenfliesen, Bodenablauf
Heizung	Öl-Zentralheizung, Warmwasseraufbereitung über elektrische Durchlauferhitzer
Außenwandflächen	mineralischer Strukturputz („Münchner Rau“), gestrichen, Faserzementplatten-Verkleidung
Sockel	glatt verputzt und gestrichen
Sonstiges	- Personenaufzug (6-8 Personen, Tragfähigkeit 600 kg, Bj. 1972), Teleskopschiebetür, Leichtmetallkabine o.ä., strukturierte Beschichtung, Fußboden: PVC-Belag, Kabine vergrößerbar - Vordach im Bereich der Hauseingangstüren, Eindeckung mit Naturschiefer - Aufzugüberfahrt: Erschließung über Holz-Einschubleiter, Stahlblechklappe zum Flachdachbereich - Laubengang: massive Brüstung mit Zinkblechabdeckung

Wohnung Nr. 94 im Untergeschoss bzw. Souterrain

Wohnungseingangstür	einfache Sperrtür in Stahlumfassungszarge, Metalldrücker und Langschild, Profilzylinder
Innenwände	Mauerwerk
Fenster	alte Holz-Fenster mit Isolierverglasung, Kunststoff-Rolläden, Innenfensterbänke: Naturstein
Innentüren	einfache Sperrtüren in Stahlumfassungszarge, Metalldrücker und Langschild
Deckenflächen	Raufaser mit Anstrich
Innenwandflächen	Papiertapete Bad: ca. 2,0 m hoch gefliest, darüber Raufaser mit Anstrich
Fußböden	keramische Bodenfliesen, PVC-Belag, textiler Bodenbelag

Sanitäre Einrichtung	Bad: Einbaubadewanne (Stahlblech) mit Zweigriffarmatur, auf dem Boden stehendes WC, Waschtisch mit Zweigriffarmatur
Elektrische Installation	einfache (alte) Ausstattung
Heizung	alte Wandheizkörper (Heizplatte) mit Ablesevorrichtung, Warmwasseraufbereitung über elektrische Durchlauferhitzer
Raumba-/entlüftung	natürlich, über Außenfenster
Balkon	auskragende Betonplatte, Fußboden: keramische Bodenfliesen, Geländer aus Stahlkonstruktion, Ausfachung mit Lochblech, lackiert
Sonstiges	Haustelefon mit Türöffner-Funktion

Kellerraum Nr. 100

Bei dem relativ kleinen Kellerraum Nr. 100 handelt es sich um einen sehr einfachen abgetrennten Holzverschlag mit einer Grundfläche von ca. 0,65 m x 1,30 m = rd. 0,85 qm.

Außenanlagen

befestigte Fläche	Zuwegung, Zufahrten: Betonsteinpflaster, Waschbetonplatten, z.T. verzinkte Geländer, Freitreppen und Podeste vor den Hauseingängen aus Naturstein bzw. Waschbeton, z.T. Edelstahlgeländer
unbefestigte Fläche	Ziergarten, Rasenfläche, Büsche, Sträucher, hochstämmige Bäume, Kiestraufe
Einfriedung	z.T. Holzschutzelemente
Sonstiges	- Mülltonnenabstellplatz: Einhausung aus Betonfertigteilen und verzinkten Stahlblechen - Betonmauer bzw. -wand zur Geländeabfangung, aufgesetztes Holz-Geländer

5.7 Wohnflächenberechnung in Anlehnung an die Wohnflächenverordnung (WoFIV) vom 25. November 2003, BGBl. IS 2346 (Grundlage: örtliches Aufmaß)

Wohnung Nr. 94:

Diele mit Schlafmöglichkeit		=	13,43 qm
Bad		=	3,54 qm
Wohnzimmer mit Kochnische		=	17,64 qm
Balkon	3,76 m x 1,70 m x $\frac{1}{4}$	=	<u>1,60 qm</u>
		rd.	36,00 qm

5.8 Rechtsvorschriften und Literatur zur Wertermittlung

Bei der Anfertigung des Gutachtens habe ich folgende Rechtsvorschriften beachtet und Literatur genutzt:

Rechtsvorschriften

BauGB

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (zuletzt geändert durch Art. 4 G vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585, 2617))

BauNVO

Baunutzungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I. S. 132 zuletzt geändert durch Art. 3 des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I 1993 S. 466))

BGB

Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I. S. 42 bzw. S. 2909), zuletzt geändert durch Art. 1 G vom 28.09.2009 (BGBl. I. S. 3161)

ImmoWertV

Immobilienwertermittlungsverordnung vom 14.07.2021 (BGBl. I. S. 2805)

SW-RL

Sachwertrichtlinie (SW-RL) in der Fassung vom 18. Oktober 2012 (Bundesanzeiger BAnz. AT 18.10.2012 B1)

VW-RL

Vergleichswertrichtlinie (VW-RL) in der Fassung vom 11. April 2014 (Bundesanzeiger BAnz. AT 11.04.2014 B3)

EW-RL

Ertragswertrichtlinie (EW-RL) in der Fassung vom 12. November 2015 (Bundesanzeiger BAnz. AT 04.12.2015 B4)

WertR 2006

Wertermittlungsrichtlinie (WertR) in der Fassung vom 10. Juni 2006 (Bundesanzeiger BAnz. Nr. 108a) einschl. der Berichtigung vom 1. Juli 2006 (BAnz. Nr. 121 S. 4798)

ImmoWertA

Muster- Anwendungshinweise zur Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV- Anwendungshinweise – ImmoWertA) vom 20.09.2023

Literatur

- | | |
|---|--|
| - Kleiber/Simon | WertV '98, Wert R '96, Erläuterte Ausgabe, Bundesanzeiger-Verlag, 5. Auflage, 2007 |
| - Kleiber/Simon | Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Bundesanzeiger-Verlag, 5. Auflage, 2007 |
| - Kröll | Rechte und Belastungen bei der Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Luchterhand-Verlag, 2. Auflage, 2004 |
| - Fröhlich | Hochbaukosten - Flächen - Rauminhalte, Vieweg-Verlag, 13. Auflage, 2006 |
| Gutachterausschuss für Grundstückswerte in dem Hochsauerlandkreis | Grundstücksmarktbericht 2025 |

5.9 Kerninformationen

Objektadresse:	Rübezahlweg 32-38 59929 Brilon-Gudenhagen-Petersborn
derzeitige Nutzung:	Die Wohnung wird als Ferienwohnung genutzt
Objektart:	66,301/10.000 Miteigentumsanteils an dem mit einer Wohnanlage bebauten Grundstück in 59929 Brilon, Rübezahlweg 32-38, verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im Haus 7, Nr. 94 (im untersten Wohngeschoss), Rübezahlweg 38, mit Kellerraum Nr. 100 des Aufteilungsplanes
Wohnfläche:	Wohnung Nr. 94: 36 qm
Bauweise:	konventionell massiv
baulicher Zustand:	„noch zufriedenstellend“
Baujahr:	1974
Grundstücksgröße:	4.670 qm
Lagequalität:	„zufriedenstellend“
maßgebendes Wertermittlungsverfahren:	Ertragswertverfahren gemäß §§ 27-34 ImmoWertV
Wertermittlungsstichtag:	25.02.2026
Verkehrswert:	22.000,00 €